

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Д_27645_126223_72534

г. Омск

17.06.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть - Снабжение" (ООО "Газпромнефть-Снабжение"), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала "Дивизион "Юг" Русалова Дениса Александровича, действующего на основании доверенности № Д-918 от 27.08.2024 (GUID МЧД: c13c24bc-39f2-4a86-8423-6a3ee31fe2de), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью "Ролл Экс" (ООО "Ролл Экс")**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Перепелкина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее - «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Значения терминов и выражений, используемых в Договоре, приведены ниже:

Акт ввода в эксплуатацию - документ, подписываемый уполномоченными представителями обеих Сторон, подтверждающий готовность Товара к эксплуатации. Подписывается после успешного проведения испытаний в течение времени, указанного изготовителем, но не менее 72 часов.

Аффилированное лицо (а) - это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В случаях, если настоящий Договор или какой-либо закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Грузополучатель - Покупатель или иное лицо, уполномоченное Покупателем на получение товара от Поставщика в Пункте назначения/Месте выборки.

Дата договора - дата подписания настоящего Договора, указанная в правом верхнем углу первой страницы договора.

Дата поставки - дата, в которую осуществлена поставка Товара. Определяется в соответствии с п. 5.3. или п. 5.4. Договора.

Досборка (работы по сборке) - сборка деталей Товара до укрупненных узлов (блоков) с последующей передачей в монтаж изделия.

Запасные части - запасные части для Товара, в том числе, но не ограничиваясь запасные части, необходимые для пуска, тестирования, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживания Товара.

Затронутая сторона - Сторона, заявляющая о наступлении события непреодолимой силы.

Инспекционная компания - юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги инспекционного контроля качества Товара.

Место выборки - склад, железнодорожная станция, грузовой терминал, порт, пристань, производственная площадка, месторождение, согласованное Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в котором Покупатель осуществляет выборку Товара/ Поставщик передает Товар перевозчику, привлеченному Покупателем.

Объект Покупателя - здание, строение, сооружение, земельный участок или площадка Покупателя, который указан в Приложении.

Полная заводская готовность - степень готовности Товара в требуемое проектное

положение в заводских условиях всех систем, оборудования и сетей, в том числе вспомогательных систем и конструкций, при необходимости разделенное на модули и переведенное в транспортное положение с обеспечением минимизации трудозатрат по сборке на территории Покупателя.

Поставка - все действия и обязанности Поставщика по Договору, необходимые для передачи Покупателю качественного Товара в согласованные сроки, в том числе, но не ограничиваясь: согласование РКД (в случаях, предусмотренных Приложением), производство и доставка Товара, досборка Товара до полной заводской готовности, прочие обязательства Поставщика по Договору, как прямо указанные в Договоре и приложениях к нему, так и не указанные, но необходимые со стороны Поставщика для исполнения его обязательств по Договору.

Производитель - юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, производящие (изготавливающие) Товар. Если Поставщик самостоятельно производит (изготавливает) Товар, подлежащий передаче Покупателю, Поставщик является Производителем Товара.

Пункт назначения - место назначения или места назначения, склад, железнодорожная станция, грузовой терминал, порт, пристань, производственная площадка, месторождение, согласованное Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору, в которое Поставщик доставляет Товар.

Рабочая конструкторская документация (РКД) - предусмотренный Приложением набор документов для производства Товара, предоставленный Поставщиком и согласованный Покупателем. В случае отсутствия в Приложении условия об РКД, его предоставление Поставщиком не требуется.

Склад первичной приемки (СПП) - склад Грузополучателя (Покупателя) Товара, на котором осуществляется приемка Товара в соответствии с п.п. 6.2, 6.3, 6.5 Договора. СПП не является Пунктом назначения и определяется Покупателем в одностороннем порядке. Срок поступления Товара из Пункта назначения на СПП - не более 7 рабочих дней с даты поступления Товара в Пункт назначения.

Срок годности - период, по истечении которого Товар считается непригодным для использования по назначению.

Сроки годности устанавливаются на товары бытовой химии, резинотехнические изделия, лакокрасочные и строительные материалы, промышленные смолы и подобные товары (результаты работы) и т.д., которые по истечении определенного времени могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде, либо которые в процессе хранения теряют свои потребительские свойства, в результате чего становятся непригодными для использования по назначению.

Сторона - Покупатель или Поставщик, как следует из контекста.

Стороны - Покупатель и Поставщик вместе.

Территория Покупателя - согласованный Покупателем Пункт назначения - склад Покупателя (Грузополучателя), на который осуществляется доставка Товара.

Товар (продукция, оборудование) - объект гражданских прав производственно-технического назначения, определенный в приложениях к Договору, который будет поставлен Поставщиком.

Упаковочный лист - упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ, обычно следующий с такого рода Товаром, содержащий следующие данные: дату и номер отправления, вагона (контейнера, цистерны, платформы и пр.), номер упаковки, ящика и т.п., номер и дату Договора и Приложения, наименование Товара, модель (марку), количество единиц Товара в упаковке, вес брутто/нетто, Грузополучателя, наименование, адрес и реквизиты завода-изготовителя.

Уполномоченный представитель Поставщика / Покупателя - лицо, действующее на

основании надлежащим образом оформленной доверенности и/или лицо, осуществляющее инспекционный контроль качества производства и отгрузки Товара.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар по наименованию, характеристикам и в количестве, предусмотренными Договором.

1.2. Наименование, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара, его ассортимент, количество и комплектность, а также цена, сроки, порядок поставки и оплаты Товара, Грузополучатель и иные условия согласовываются Сторонами в приложениях к настоящему Договору (далее - **Приложение**).

2. КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Передаваемый по настоящему Договору Товар по своему качеству, комплектности должен соответствовать законодательству Российской Федерации, настоящему Договору и Приложениям, применимым техническим регламентам (ТР), государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и другой нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара (его частей), в т.ч. технической документации, на реквизиты которой содержится ссылка в Приложении.

2.2. Передаваемый по настоящему Договору Товар должен удостоверяться:

- оригиналом сертификата качества (паспортом качества);
- и/или заверенной держателем сертификата (декларации) или нотариально (если предусмотрен для данного вида Товара) копией сертификата/декларации соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, национальных стандартов Российской Федерации;

- иными относящимися к Товару документами (технический паспорт, техническая документация, инструкция по эксплуатации и хранению), предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и приложениями к нему.

2.3. Поставщик при передаче Товара передает Покупателю и Грузополучателю, без дополнительной оплаты, относящиеся к поставке Товара документы, указанные в п. 2.2. и п. 5.5. настоящего Договора.

2.4.1. Гарантийный срок на Товар, при его наличии для данного вида Товара, устанавливается в технической документации на Товар или в ином документе, передаваемом Покупателю и Грузополучателю.

Поставщик подтверждает, что гарантийный срок на Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с Даты поставки или 18 (Восемнадцать) месяцев с даты начала эксплуатации Товара (в зависимости от того, что наступит ранее), если иное не установлено в Приложении или технической документации. Если в Приложении, технической документации на Товар или в ином документе, передаваемом Покупателю и Грузополучателю, установлены разные гарантийные сроки, применяется срок, установленный в технической документации. Срок годности, при его наличии для данного вида Товара, определяется действующими стандартами и техническими условиями на Товар.

2.4.2. При наличии в составе Товара материалов и/или комплектующих, срок годности которых ограничен, остаточный срок годности таких материалов и/или комплектующих должен составлять не менее 80 % от установленного Производителем срока на момент отгрузки грузового места.

2.4.3. На момент отгрузки грузового места остаточный срок поверки комплектующих из состава Товара должен составлять не менее 80 % от установленного Производителем

срока. Группы комплектующих, в отношении которых распространяется требование: датчики и средства измерения, в том числе в составе оборудования, а также включенные в комплект ЗИП, или отдельного грузового места.

2.4.4. Поставщик обязан уведомить Покупателя о наличии материалов и/или комплектующих из состава Товара с установленным Производителем сроком годности/поверки менее гарантийного срока, установленного Договором.

Уведомление оформляется в момент отгрузки грузового места, оригинал уведомления направляется Покупателю официальным письмом не позднее 2 (двух) календарных дней с момента отгрузки грузового места, содержащего указанные позиции с приложением копии Упаковочного листа и указания точной даты истечения срока годности/срока поверки. Две копии Упаковочного листа прикрепляются к маркировочной табличке грузового места с 2-х смежных сторон.

Уведомление обязательно должно содержать следующую информацию:

- Наименование материала;
- Количество;
- Место нахождения (номер грузового места);
- Дата изготовления/поверки;
- Срок годности/поверки по паспорту/этикетке (месяцев);
- Дата истечения срока хранения/поверки;
- Дата отгрузки.

2.4.5. Если Покупатель обнаружит при любом виде приемки материалы/комплектующие из состава Товара, срок годности/поверки которых истек или истекает до окончания гарантийного срока на Товар, установленного Договором, при этом Поставщик не уведомил об этом Покупателя в соответствии с п. 2.4.4 Договора, поставка Товара без уведомления согласно п. 2.4.4 Договора приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества и является основанием для требования Покупателем замены таких комплектующих и материалов Поставщиком в соответствии с п. 6.7 Договора.

2.4.6. Стороны договорились, что невыполнение указанных в п.п. 2.4.2, 2.4.3 Договора требований приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества.

2.5. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Товар и/или его комплектующие без каких-либо затрат со стороны Покупателя, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации, в т.ч. при проведении погрузочно-разгрузочных работ, и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком. При этом гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого Товар либо его комплектующие не использовались из-за обнаруженных недостатков.

Если Поставщик не устранит недостатки Товара и/или не произведет замену в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты направления ему Покупателем соответствующего уведомления, Покупатель будет вправе устранить эти недостатки за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик будет обязан возместить все расходы Покупателя, связанные с проведением ремонтных работ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления ему Покупателем уведомления об этом.

2.6. Поставщик обязуется поставить Товар и его комплектующие новыми, не бывшими в эксплуатации, пригодными к эксплуатации в соответствии с требуемым назначением. В случае указания в Приложениях к настоящему Договору, что Товар должен быть изготовлен не ранее определенного срока, это требование относится ко всему Товару, в том числе ко всем его узлам и комплектующим деталям, а также материалам, из которых изготовлен Товар, в случае, если подобное применимо, в том числе к Товару категории:

Типовая форма

металлопрокат, металлоконструкции, железобетонные изделия, трубная и свайная продукция, запорная арматура. Применение при изготовлении комплектующих и материалов с истекшим гарантийным сроком, сроком хранения и/или эксплуатации не допускается.

2.6.1. В случае, если предусмотрено соответствующим Приложением, Товар должен поставляться комплектом.

В Приложении должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным.

Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта.

Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидании доставки недостающей части комплекта с отнесением на Поставщика фактических расходов за ответственное хранение, либо возвращен Поставщику за его счет. Выбор вариантов действия является правом Покупателя.

2.6.2. В случае, если в соответствующем Приложении согласовано условие о конкретном Производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого Производителя. Поставка Товара иного Производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о Производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

2.6.3. Подписывая Приложение и дополнения к нему Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил специальные требования (чертежи, опросные листы, технические задания) и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в специальных требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и, что им учтена вся информация, имеющая значение для определения сроков поставки, цены (стоимости) и качества Товара.

В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в специальных требованиях, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в специальных требованиях, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления противоречия, но в любом случае не позднее начала производства Товара) сообщить об этом Покупателю.

2.6.4. С целью подтверждения изготовления и оформления документации (паспорта, сертификата качества или иного документа, подтверждающего качество) Производителем Товара:

2.6.4.1. Покупатель имеет право на проведение проверки происхождения Товара, комплектующих и материалов, предназначенных для производства и/или входящих в состав Товара (далее - верификация Товара) путем направления запроса в адрес Производителя Товара, комплектующих и материалов, предназначенных для производства/входящих в состав Товара.

Верификация Товара в зависимости от его объема может быть проведена путем сплошного или выборочного контроля, определенного Покупателем. Разрешается выборочная (частичная) верификация качества Товара (не более 10% от поступившей партии) с распространением результатов верификации какой-либо части Товара на всю партию.

В случае получения от Производителя Товара, комплектующих и материалов,

Типовая форма

предназначенных для производства и/или входящих в состав Товара, указанного в документах, письменного опровержения производства, оформления документации, либо наличия признаков подделки, Товар, в отношении которого получено данное опровержение, считается ненадлежащего качества и подлежит замене в соответствии с п. 6.7. Договора.

2.6.4.2. Поставщик обязуется проводить своими силами и за свой счет верификацию Товара. При этом Покупатель/Уполномоченный представитель Покупателя оставляет за собой право на проведение верификации путем направления запроса в адрес Производителей Товара, комплектующих и материалов, предназначенных для производства и/или входящих в состав Товара.

В случае, если Покупателем (Грузополучателем) будет обнаружено, что поставляемый Товар обладает признаками контрафакта, и/или от Производителя получено опровержение производства, оформления документации либо наличия признаков подделки Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 50% от цены (стоимости) такого Товара, а также возмещения всех понесенных Покупателем убытков, связанных с поставкой такого Товара.

2.6.5. В случае выявления при приемке Товара признаков контрафакта, Покупатель/Грузополучатель вправе произвести верификацию Товара, в том числе, но не ограничиваясь путем направления запроса в адрес Производителя Товара, о чем делается соответствующая отметка в акте.

До момента верификации Товара и/или замены Товара на Товар, прошедший верификацию, обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются не исполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 7.1 Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

Все расходы, связанные с ответственным хранением, погрузкой-разгрузкой Товара, возвратом Товара и иные расходы Покупателя в связи проведением верификации при приемке Товара, не прошедшего верификацию (все транспортные расходы и расходы на хранение), оплачиваются Поставщиком.

2.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

2.8. В целях контроля за функционированием системы обеспечения качества Поставщика (в т.ч. производственных мощностей Поставщика) и его поставщиков - Производителей Товара, Покупатель оставляет за собой право проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты производственных процессов на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков - Производителей Товара. Расходы на проведение технического аудита несет Покупатель.

Для проведения технического аудита Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита с указанием в уведомлении графика, объема технического аудита, ФИО направляемых специалистов - Представителей Покупателя (далее - аудиторы) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала аудита. Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия аудиторов и обеспечивает возможность проведения технического аудита, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара.

В случае выявления недостатков системы обеспечения качества Поставщика и/или его поставщиков - Производителей Товара, недостатков производственных процессов и/или их несоответствия условиям Договора, по результатам проведенного технического аудита Поставщик должен разработать и согласовать с Покупателем в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Поставщиком от Покупателя отчета по результатам аудита План корректирующих мероприятий, который должен содержать обязательства Поставщика

Типовая форма

обеспечить устранение выявленных недостатков, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации. Согласованный, подписанный уполномоченными представителями Сторон и оформленный в качестве дополнительного соглашения к Договору План корректирующих мероприятий становится неотъемлемой частью Договора. Поставщик обязуется выполнить либо обеспечить выполнение Производителем Товара все мероприятия, предусмотренные в Плане корректирующих мероприятий в установленные сроки. О ходе реализации и статусе завершения Плана корректирующих мероприятий Поставщик должен информировать Покупателя по запросу Покупателя. Поставщик, по факту устранения всех замечаний направляет в адрес Покупателя отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий с приложением материалов, подтверждающих устранение недостатков.

Стороны договорились, что выявление недостатков при проведении технического аудита приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества, а подписание Плана корректирующих мероприятий является установлением обязанности Поставщика устранить выявленные недостатки в приемлемый для Покупателя срок. Невыполнение Поставщиком или не обеспечение Поставщиком выполнения Производителем Товара Плана корректирующих мероприятий, равно как и отказ от принятия аудита или подписания Плана корректирующих мероприятий является существенным нарушением Договора Поставщиком по смыслу ст. 523 ГК РФ и основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора или Приложения.

2.9. В целях обеспечения контроля качества производимого Товара на соответствие требованиям, указанным в Договоре и Приложениях к нему, Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводах Поставщика и/или на заводах Производителей техническую инспекцию производства и (или) испытаний Товара.

Необходимость проведения технической инспекции Товара может быть предусмотрена в соответствующем Приложении либо инициирована Покупателем путем направления уведомления Поставщику о проведении технической инспекции, с указанием Товара, в отношении которого планируется проведение инспекционного контроля, объема инспекции.

В случае наличия требований о проведении технической инспекции в Приложении либо получения уведомления Покупателя, Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Приложения либо получения уведомления о необходимости проведения технической инспекции (в случае, если требование о проведении технической инспекции не было указано в Приложении), но в любом случае не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до начала производства Товара исходя из производственных процессов изготовления Товара, должен разработать, согласовать с Покупателем и подписать План проверок и инспекций (далее - ППИ), который определяет объем технической инспекции. ППИ подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон. Указанный срок включает в себя согласование Покупателем не более 2 (Двух) итераций ППИ. ППИ разрабатывается Поставщиком на основании типовой формы ППИ Покупателя, передаваемой Поставщику при подписании Приложения на поставку Товара.

При согласовании с Покупателем или по инициативе Покупателя, проведение технической инспекции может осуществляться по ранее подписанному Сторонами ППИ на данный вид Товара при условии фиксации указанного обстоятельства в акте, подписанном с двух Сторон.

Метод и частота проверки, указанные в типовом ППИ, не подлежат изменению со стороны Поставщика. Поставщику исходя из особенностей производства, необходимо внести в ППИ производственные операции, не указанные в типовой форме ППИ.

Исключение производственных операций из типовой формы ППИ допускается только

Типовая форма

при условии предоставления Поставщиком аргументированного обоснования и получения согласования Покупателя.

При наличии замечаний Покупателя к ППИ, разработанному Поставщиком, Поставщик обязан устранить замечания, согласовать с Покупателем и подписать ППИ. Срок рассмотрения ППИ каждой из Сторон составляет не более 3 (Трех) рабочих дней с момента получения. Если Покупатель рассматривает ППИ дольше указанного срока, срок согласования ППИ продлевается соразмерно сроку, в течение которого Покупатель рассматривал ППИ свыше 3 (Трех) рабочих дней.

Вместе с ППИ Поставщик обязан направить Покупателю следующую информацию:

- календарный график производства Товара, актуальный на дату предоставления информации,

- адрес места нахождения производственной/(ных) площадки/(док), контактные данные лиц/(а) (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты), ответственных(-ого) за организацию приема Уполномоченного представителя Покупателя для проведения технической инспекции;

- контактные данные представителя Поставщика (ФИО, должность, контакты), уполномоченного на получение и подписание со стороны Поставщика «Разрешений на отгрузку» и «Уведомлений о несоответствии», выпущенных по результатам проведения технической инспекции. Уполномоченный представитель Поставщика указывается по каждому заводу (на котором осуществляется производство Товара) Поставщика и/или его поставщиков - Производителей.

При поступлении соответствующего запроса Покупателя на электронную почту Поставщика вышеуказанная информация должна предоставляться, в том числе по производственным площадкам изготовителей комплектующих и материалов, предназначенных для производства Товара.

Поставщик обязуется принять техническую инспекцию в процессе производства и испытаний Товара в соответствии с ППИ и объемом технической инспекции, определенным Покупателем, а также обеспечить работу инспекторов на производстве, включая производственные площадки изготовителей комплектующих и материалов, предназначенных для производства Товара. Поставщик обязан обеспечить предоставление Уполномоченному представителю Покупателя помещения, обеспечить доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара.

По требованию Покупателя Поставщик обязан обеспечить предоставление Уполномоченному представителю Покупателя информации о статусе производства комплектующих и материалов, предназначенных для производства Товара, в том числе по производственным площадкам Производителей.

Уполномоченный представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика/Производителя. Непринятие инспекции, равно как и отказ от подписания или выполнения ППИ является существенным нарушением Договора Поставщиком по смыслу ст.523 ГК РФ и основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора или Приложения.

Расходы на проведение технических инспекций несет Покупатель.

Уполномоченный представитель Покупателя имеет право:

- присутствовать при изготовлении Товара, поставляемого по настоящему Договору, а также его комплектующих, материалов, на любом технологическом этапе, а также при испытаниях Товара;

- присутствовать при упаковке и отгрузке Товара;

- осуществлять фото и видео фиксацию статуса изготовления Товара, его

Типовая форма

комплектующих, материалов, упаковки, подготовке к отгрузке и отгрузки;

- согласовывать с Поставщиком график периодического выборочного контроля качества Товара на предмет соответствия требованиям настоящего Договора, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа, испытания под нагрузкой в соответствии с применяемыми методиками и ГОСТ;

- осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика/Производителя с целью решения оперативных вопросов по качеству Товара, участвовать в совещаниях технических служб Поставщика/Производителя по вопросам повышения качества Товара, поставляемого по настоящему Договору;

- участвовать в испытаниях на заводе-изготовителе новых и модернизированных образцов Товара, предназначенного для поставки Покупателю;

- приостанавливать производство и отгрузку Товара при наличии недостатков, выявленных в процессе технической инспекции;

- совместно с Поставщиком изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать в мероприятиях по повышению качества Товара и контролировать их выполнение;

- принимать участие в работе комиссий Поставщика/Производителя, осуществляющих проверку соблюдения условий настоящего Договора в части качества поставляемого Товара, и осуществлять контроль исполнения корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссий;

- при необходимости информировать руководителей Поставщика/Производителя о проблемах, возникающих в процессе работы Представителя Покупателя;

- подписывать «Разрешение на отгрузку», «Уведомление о несоответствии».

Поставщик обязуется уведомить Покупателя об изменении даты начала производства Товара не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до ранее согласованной даты начала производства Товара. В случае несоблюдения данного срока для уведомления, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы, понесенные Покупателем в связи с необходимостью переноса сроков инспекции (включая уплату неустоек, штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

В случае, если Представитель Покупателя прибыл в согласованный с Поставщиком срок, а производство Товара, подлежащего инспекции:

а) не было начато в данный срок/ было начато раньше срока / было уже закончено - Поставщик возмещает Покупателю все расходы, понесенные Покупателем в связи с изменением сроков инспекции (включая уплату неустоек, штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции);

б) было начато в срок, но затем было остановлено, в связи с чем осуществление инспекции было временно невозможно (если такая остановка производства Товара не была произведена по указанию Покупателя) - Поставщик возмещает все расходы Покупателя, понесенные в результате остановки производства Товара с даты остановки производства и до даты возобновления производства Товара (включая уплату штрафов и возмещение расходов сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

Поставщик обязуется возместить указанные выше документально подтвержденные расходы Покупателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

Адреса электронной почты, с которых Сторонами осуществляется обмен письмами в рамках исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, согласовываются Сторонами дополнительно.

2.10. По результатам проведения технической инспекции и (или) заводских испытаний

Типовая форма

в отношении Товара, подлежащего инспекции, Покупателем или привлеченной для инспекции компанией должно быть выпущено:

- «Разрешение на отгрузку» - в случае соответствия Товара и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора; или

- «Уведомление о несоответствии» - в случае несоответствия Товара и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора. В «Уведомлении о несоответствии» указываются конкретные несоответствия, допущенные при изготовлении/испытании Товара.

«Разрешение на отгрузку» или «Уведомление о несоответствии» подписывается Покупателем или сотрудником привлеченной для инспекции компании (Уполномоченным представителем Покупателя) в 2 (Двух) экземплярах и передается уполномоченному представителю Поставщика для подписания. Уполномоченный представитель Поставщика в тот же день обязан подписать и вернуть один экземпляр «Разрешения на отгрузку» или «Уведомления о несоответствии» Уполномоченному представителю Покупателя.

В случае получения «Уведомления о несоответствии» Поставщик обязан произвести устранение недостатков, отраженных в «Уведомлении о несоответствии», или осуществить замену Товаром, в отношении которого получено «Разрешение на отгрузку».

При отгрузке Товара Поставщик обязан приложить копию «Разрешения на отгрузку» к каждой части Товара, отгруженной единицей транспортного средства.

Отгрузка Поставщиком Товара, подлежащего инспекции, без «Разрешения на отгрузку» или с выпущенным в отношении такого Товара «Уведомления о несоответствии» не допускается и будет являться нарушением договорных обязательств.

В случае прибытия такого Товара, поставка приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества, Покупатель имеет право не осуществлять приемку Товара и потребовать от Поставщика его замены Товаром, в отношении которого было получено «Разрешение на отгрузку», и потребовать уплаты штрафа в соответствии с п. 7.5 Договора. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. В этом случае применяется процедура фиксации нарушения, в акте о выявленных недостатках отражается наличие «Уведомления о несоответствии» или отсутствие «Разрешения на отгрузку».

Невыдача «Разрешения на отгрузку» не является просрочкой кредитора (Покупателя) и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

Выдача «Разрешения на отгрузку» не лишает Покупателя права осуществлять приемку по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении количества и качества поставленного Товара.

С целью координации действий Поставщика и Покупателя, грузоотправителя и грузополучателя, Покупатель имеет право по своей инициативе проводить технические совещания с участием представителей Поставщика и Производителя, предварительно письменно согласовав с Поставщиком время и продолжительность технических совещаний. Результаты технических совещаний оформляются протоколом совещаний и подписываются уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Решения технических совещаний обязательны к выполнению обеими Сторонами.

Стороны признают, что невыполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим пунктом, признается существенным нарушением Договора по смыслу ст.523 ГК РФ и может являться основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора или Приложения.

Проведенные технический аудит и/или инспекция не лишают Покупателя права предъявления претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Типовая форма

3.1. Товар, подготавливаемый к доставке, должен быть подготовлен с учетом требований стандартов на груз и ГОСТ.

3.2. Товар должен транспортироваться в ящиках, контейнерах, вагонах, цистернах или пакетами по ГОСТ. Допускается транспортирование Товара в таре по ТУ производителя, разработанным специально для данного вида Товара.

3.3. Товар, поставляемый в открытом подвижном составе (автотранспорте с открытым кузовом/платформой), должен обеспечиваться защитной упаковкой или прочими средствами защиты, предохраняющими Товар от хищения в пути следования, за исключением случаев, когда это не допускается схемой погрузки.

3.4. При отгрузке Товара в контейнерах/вагонах Поставщик обязан опломбировать контейнеры/вагоны запорно-пломбировочными устройствами (далее - ЗПУ) в соответствии с Правилами пломбирования вагонов и контейнеров. В товарно-сопроводительных документах должна быть сделана отметка: «Груз следует за пломбами отправителя (Поставщика)» с указанием типа и номерных кодов ЗПУ. Расходы, связанные с приобретением и установкой ЗПУ на контейнеры/вагоны, оплачиваются Поставщиком за свой счет.

3.5. В Приложении может быть указано, является тара многооборотной либо необоротной. При отсутствии такого указания, считается, что тара является необоротной, то есть Поставщику (Грузоотправителю) такая тара не возвращается.

3.6. При поставке Товара в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть ее в адрес Поставщика (Грузоотправителя) в согласованный обеими Сторонами срок. В случае, если такой срок Сторонами не согласован, Покупатель осуществляет возврат многооборотной тары не позднее, чем в семидневный срок. Датой возврата многооборотной тары считается дата ее сдачи транспортной организации, проставляемая на транспортном документе. Расходы по возврату многооборотной тары относятся на Поставщика.

3.7. В каждый вагон, контейнер, упаковку (тарное место) вкладывается упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ, обычно следующий с такого рода Товаром, содержащий следующие данные: дату и номер отправления, вагона (контейнера, цистерны, платформы и пр.), номер упаковки, ящика и т.п., номер и дату настоящего Договора и Приложения, наименование Товара, модель (марку), количество единиц Товара в упаковке, вес брутто/нетто, Грузополучателя, наименование, адрес и реквизиты завода-изготовителя (Упаковочный лист).

При поставке топливно-энергетических ресурсов, жидких материалов в цистернах, инертных и сыпучих материалов, металлопродукции в открытом подвижном составе/автотранспорте с открытым кузовом/платформой Упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ помещается в непромокаемую упаковку и закрепляется таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность при транспортировке.

3.8. Маркировка Товара производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 (актуальной версией) и наносится четко, несмываемой краской на каждую упаковочную единицу. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующее: Грузополучатель, Поставщик, вес брутто, вес нетто, габариты (метрические).

Обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного оборудования с соблюдением требований по маркировке согласно ГОСТ 14192-96 (обязательно наличие жестяной таблички с выбитыми данными: наименование, заводской номер, год выпуска). Табличка должна быть привинчена или прибита не менее, чем четырьмя болтами или гвоздями.

При маркировке многоместного оборудования необходимо проставлять отправительскую марку (в числителе - номер места, в знаменателе - общее количество мест).

Типовая форма

В зависимости от вида (типа) Товара, требующего специального обращения, (хрупкие, крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные и пр. грузы) наносится дополнительная маркировка («обращаться осторожно», «верх», «не бросать», «не кантовать» и пр.), а также другие обозначения.

3.9. При отгрузке опасных грузов Поставщик обязан дополнительно:

3.9.1. классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» (актуальной версии) и «Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила перевозки опасных грузов (ST/SG/AC.10/1/1)» (актуальной версии);

3.9.2. надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасные грузы, надлежащим транспортным наименованием содержимого и (при наличии) серийным номером ООН, указанным в «Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила перевозки опасных грузов (ST/SG/AC.10/1)», идентификационным отличительным знаком опасности, содержащим номер класса опасности в виде самонаклеивающихся этикеток или нанесенного трафарета;

3.9.3. нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери;

3.9.4. при отгрузке обеспечить направление вместе с сопровождающими груз документами необходимого количества комплектов самонаклеивающихся этикеток и знаков опасности.

3.10. Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, вагонах, контейнерах осуществляются в соответствии с действующими на транспорте требованиями технических условий размещения и крепления грузов.

3.11. Поставщик несет все расходы, связанные с транспортировкой, перегрузкой и хранением Товара, а также другие расходы, возникшие вследствие отправки Товара по неверному адресу из-за неправильной и/или несоответствующей маркировки.

3.12. Поставщик несет все расходы, возникшие из-за утраты и/или повреждения Товара вследствие его ненадлежащей упаковки, а также ненадлежащего размещения и крепления груза в транспортных средствах.

3.13. Поставщик при предъявлении к перевозке смерзающегося груза указывает в железнодорожной накладной согласно правилам заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте в графе «Особые заявления и отметки отправителя» процент влажности груза, а также меры, принятые для предохранения его от смерзания, например: «груз заморожен», «пересыпано известью в количестве ...%», «обмаслено в количестве ... %», «переложено послойно древесными опилками»; в верхней части накладной ставит штампель «Смерзающийся».

3.14. Дополнительные требования к упаковке и маркировке устанавливаются в Приложении Е, а также в случае необходимости указываются в Приложении.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель производит оплату Товара по ценам и на условиях, указанных в Приложении, на основании счета-фактуры/счета, выставленного Поставщиком. Поставщик направляет оригинал счета-фактуры/счета заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем передачи его Покупателю по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Датой поступления оригинала счета-фактуры/счета является дата входящей регистрации Покупателя.

4.2. При поставке Товара на условиях доставки оплата Товара производится после получения Покупателем (Грузополучателем) партии Товара в полном объеме в Пункте назначения в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи Товара (в случае его оформления, а в случае его отсутствия с Даты поставки) и при условии получения Покупателем(Грузополучателем) документов, указанных в п. 2.2. и п. 5.5. Договора. При поставке Товара на условиях выборки оплата Товара производится после получения Покупателем (Грузополучателем) партии Товара в полном объеме в Месте выборки Товара в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты подписания Уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи Товара (в случае его оформления, а в случае его отсутствия с Даты поставки) и при условии получения Покупателем (Грузополучателем) документов, указанных в п. 2.2. и п. 5.5. Договора.

4.2.1. Под партией Товара понимается все позиции Товара, указанные в спецификации Приложения, поставляемые к одному определенному сроку или в один определенный период времени. В случае, если срок поставки Товара в соответствии с Приложением определен календарной датой, Стороны договорились считать допустимым периодом поставки период в течение 30 (тридцать) календарных дней, предшествующих указанному в Приложении сроку поставки Товара, за исключением случаев, когда Приложением прямо предусмотрено условие о том, что Поставщик обязан осуществить поставку Товара к строго определенному сроку, при нарушении которого Покупатель утрачивает интерес к предусмотренному Приложением Товару. Покупатель вправе задержать оплату на срок задержки представления Поставщиком документов, указанных в п. 2.2. или п. 5.5. Договора, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию), а также на срок, равный количеству дней, необходимых Поставщику для устранения замечаний по качеству и комплектности, если они выявлены при приемке Товара.

4.3. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.4. Цена Товара, если иное не предусмотрено в Приложении, не включает в себя транспортные расходы за доставку Товара до Пункта назначения, а также стоимость тары, упаковки и маркировки. Транспортные расходы за доставку Товара, стоимость тары и упаковки, если они не включены в цену Товара в соответствии с Приложением, согласовываются и оплачиваются на основании дополнительного соглашения (дополнения) к Приложению.

4.5. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом оплата железнодорожного тарифа за порожний пробег собственного и/или арендованного подвижного состава производится за счет Поставщика, если иное не предусмотрено в Приложении. Поставщик на станции отправления груженого вагона в железнодорожной накладной в графе «наименование груза» делает отметку *«оплата порожнего пробега на станции приписки»*, заверяемую штампом станции отправления.

4.6. В случае предъявления Покупателю штрафов\пени\счетов на оплату простоя \отстоя вагонов на путях общего\необщего пользования, если подобные простои и/или отстой вагонов возник не по вине Покупателя (в том числе по вине собственника вагона, не внесшего сведения о переадресации порожнего вагона в систему ЭТРАН), Поставщик возмещает данные расходы Покупателя в полном объеме. Покупатель вправе произвести односторонний зачет взаимных требований по указанным в настоящем пункте расходам в счет оплаты стоимости поставки.

В случае отгрузки Поставщиком Товара по реквизитам, не указанным в Договоре поставки и/или Приложении к нему, Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет

переадресацию и доставку Товара до пункта разгрузки, указанного в Договоре и/или Приложении к нему.

4.7. В случае помещения Товара на ответственное хранение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или законом, Поставщик оплачивает Покупателю ответственное хранение по расценкам, применяемым в пункте назначения у Грузополучателя/Покупателя на дату фактической поставки Товара. Плата за ответственное хранение начисляется, начиная с первого дня помещения на хранение.

Оплата стоимости ответственного хранения производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Грузополучателем/Покупателем, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры, или в порядке согласно п.4.11 настоящего Договора.

4.8. В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, проведения входного (в т.ч. лабораторного) контроля, с вызовом Уполномоченных представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д., если иное не предусмотрено в Приложении к Договору.

Оплата расходов осуществляется на основании счета, выставленного Покупателем, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения.

4.9. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в российских рублях. В случае если цена Товара, указанная в Приложении, выражена в иностранной валюте или условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то оплата производится по официальному курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, если иное не предусмотрено Приложением к Договору.

Если со стороны Поставщика обязательство будет исполнено с нарушением срока (досрочно без согласования с Покупателем, либо с просрочкой), в связи с чем оплата поставленного Товара может быть осуществлена ранее/позднее относительно согласованной даты, если бы обязательство было выполнено должным образом, выбор курса валют - по тому курсу Центрального Банка Российской Федерации, который был бы применен, будь обязательство Поставщика выполнено должным образом (в согласованный в договоре срок), либо по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания денежных средств, осуществляется Покупателем.

4.10. По требованию Покупателя и в установленный им срок Стороны обязаны производить сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. В случае задержки предоставления акта сверки взаиморасчетов либо акта сверки исполнения обязательств, Покупатель вправе задержать текущую оплату на срок до получения от Поставщика подписанных требуемых документов.

4.11. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

4.12. Стороны договорились об исключении действия п. 5 ст. 488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

Типовая форма

5.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки в Пункт назначения, указанный в Приложении, или на условиях выборки в Месте выборки, указанном в Приложении. В Приложении дополнительно указываются:

- место (адрес) и срок поставки Товара;
- вид транспорта и условия поставки Товара;
- Грузополучатель Товара и его адрес.

5.2. Изменение Поставщиком Пункта назначения/Места выборки, указанного в Приложении, возможно только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара Покупателю считается исполненным с момента передачи Товара в комплекте (если Товар поставляется в комплекте) либо передачи всей партии Товара Покупателю (Грузополучателю) в Пункте назначения, указанном в Приложении.

Дата поставки и момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю определяется моментом передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) и подписания представителями Сторон транспортного документа.

Полномочия Грузополучателя, подтвержденные документами, совершенными в простой письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Поставщик обязан исполнить обязательство по Договору такому Уполномоченному представителю.

Все риски утраты или порчи (повреждения) Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Товара Покупателю (Грузополучателю), которая определяется по календарному штампу, проставленному перевозчиком на транспортном документе (транспортной накладной, железнодорожной накладной, авианакладной и т.д.) при прибытии Товара в Пункт назначения, при условии, что Поставщиком (Грузоотправителем) надлежащим образом выполнены все обязанности перед перевозчиком в отношении Товара и платежей/сборов, связанных с его перевозкой, в связи с чем Покупатель (Грузополучатель) получил фактическую возможность принять Товар от перевозчика согласно действующему законодательству РФ (Уставу железнодорожного транспорта РФ, Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, Воздушному кодексу РФ и т.д.).

5.4. В случае согласования в Приложении передачи Товара в месте нахождения Поставщика (выборка Товара) обязательство Поставщика по передаче Товара считается исполненным с момента передачи Товара Уполномоченному представителю Покупателя, или Грузополучателю, или первому перевозчику на складе Поставщика (Место выборки), указанном в Приложении.

Дата поставки, момент перехода права собственности на Товар и всех рисков утраты или порчи (повреждения) Товара от Поставщика к Покупателю определяются моментом передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) и подписания представителями Сторон транспортного документа:

- на условиях выборки автотранспортом считается календарная дата транспортной накладной;

на условиях поставки железнодорожным транспортом, привлеченным Покупателем, является дата сдачи Товара первому перевозчику, что подтверждается соответствующей отметкой календарным штампом станции отправления в графе «Дата приема к перевозке» квитанции о приеме груза, оформленной в АС ЭТРАН.

5.5. Поставщик обязан выслать на русском языке либо с аутентичным переводом на русский язык:

5.5.1. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара либо одновременно с передачей Товара (в случае согласования в Приложении выборки Товара) следующие документы:

5.5.1.1. в адрес Покупателя:

- оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

- надлежащим образом оформленные товаросопроводительные (транспортные) документы (в т.ч. ж/д накладную, если применимо, квитанции о приеме груза к перевозке) с указанием наименования, ассортимента и объемов Товара, числа мест, номеров вагонов или контейнеров, иных транспортных средств (в товарно-сопроводительных документах Поставщиком обязательно должно быть указано местонахождение технической документации на Товар);

- первичные документы, подтверждающие отпуск Товара Поставщиком (товарную накладную (ТОРГ-12));

5.5.1.2. в адрес Грузополучателя, указанного в Приложении:

- копию первичных документов, подтверждающих отпуск Товара Поставщиком (товарную накладную (ТОРГ-12));

5.5.1.3. Поставщик обязан вложить следующие документы на русском языке либо с аутентичным переводом на русский язык в грузовое место (за исключением поставки трубной продукции; при поставке трубной продукции документы направляются в соответствии с порядком, определенным в п. 5.5.1.2 Договора):

- оригинал (технический) паспорт изделия (если предусмотрен для данного вида Товара);

- оригинал или копию сертификата качества (паспорт качества) (если предусмотрен для данного вида Товара) заверенную Производителем Товара;

- копию сертификата (декларации) соответствия (сертификат соответствия российским стандартам на комплектующие к Товару импортного производства, технический паспорт) (для Товара иностранного происхождения) заверенную держателем сертификата (декларации) или нотариально (если предусмотрен для данного вида Товара);

- оригинал сертификата происхождения Товара с официально заверенным надлежащим образом переводом на русский язык сертификата (для Товара иностранного происхождения);

- инструкции (правила) по хранению, обслуживанию, ремонту и эксплуатации (применению) Товара (если это требуется исходя из особенностей Товара);

- кроме оригиналов технической документации (если предусмотрены для данного вида Товара), обязательно предоставление данной документации в электронном виде в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса по электронной почте (по дополнительному требованию Покупателя);

- «Разрешение на отгрузку», если Товар подлежит инспекционному контролю;

- копию оформленных таможенных документов в соответствии с законодательством РФ и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (для Товара иностранного происхождения);

- заверенную Поставщиком копию таможенной декларации на Товар с отметкой таможенного органа «выпуск разрешен», подтверждающую законность перемещения Товаров через таможенную границу ЕАЭС (для Товаров происхождения вне ЕАЭС), если в Приложении не установлено иное;

- иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их оформление на данный вид Товара, а также иные документы, указанные в Приложении.

5.5.2. Копии счета-фактуры, товарной накладной, транспортной накладной, а также сертификата/декларации о происхождении товара и оформленных таможенных документов

(для Товара иностранного происхождения) должны быть направлены Покупателю/Грузополучателю по факсимильной связи или электронным сообщением не позднее одних суток с момента отгрузки Товара. Товарная накладная должна содержать ссылку на транспортную накладную. Счет-фактура, товарная накладная и транспортная накладная должны содержать ссылку на номер и дату Договора и Приложения, по которым поставляется соответствующий Товар.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При наличии технической возможности в срок не позднее одних суток с момента отгрузки Товара Поставщик обязан зарегистрировать счет-фактуру в системе SAP Покупателя.

По дополнительному требованию Покупателя (в т. ч. путём отправки запроса по электронной почте) не позднее следующего рабочего дня с момента поступления запроса Поставщик обязан предоставлять в электронном виде нормативно-техническую документацию на изготовление Товара (Технические условия, ГОСТ, Опросный лист, Технические требования и т. п.).

5.6. Покупатель оставляет за собой право направить в любое время на завод-изготовитель своего Уполномоченного представителя для проведения инспекций любого этапа изготовления Товара, разработки Рабочей конструкторской документации, отгрузки Товара, доставки Товара без ограничения времени присутствия за свой счет, а Поставщик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Уполномоченного представителя Покупателя на территорию завода-изготовителя для проведения данных инспекций.

5.7. В случае согласования Сторонами в соответствующем Приложении поставки Товара **на условиях доставки** Поставщик обязан направить Покупателю уведомления:

- о факте готовности Товара к отгрузке - не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней до момента отгрузки Товара;

- о факте отгрузки Товара - в течение 1 (Одного) календарного дня с момента отгрузки Товара с приложением копии «Разрешения на отгрузку», если Товар подлежит инспекционному контролю.

Текст уведомления о факте отгрузки Товара должен содержать следующее: дату отгрузки, номера и даты настоящего Договора и Приложения к нему, дату и номер железнодорожной накладной (автонакладной, авианакладной), количество мест (связки, поддоны, бочки, номера контейнеров и т.д.), краткое описание Товара с указанием объемно-весовых характеристик, общего веса и максимального веса отдельного места, место нахождения технической документации. Уведомление должно быть направлено по факсимильной связи или в электронном сообщении в адрес Покупателя (Грузополучателя), в том числе на электронный почтовый адрес: SUD-SAU@TMN.GAZPROM-NEFT.RU.

5.8. При согласовании в Приложении поставки Товара на условиях выборки Стороны обязуются руководствоваться следующим.

5.8.1. В случае согласования Сторонами в соответствующем Приложении поставки Товара **на условиях выборки** Поставщик обязуется направить Покупателю уведомление:

5.8.1.1. о факте готовности Товара к выборке (отгрузке):

- по габаритной автоперевозке – не позднее 3 (Трех) рабочих дней до момента готовности Товара к выборке;

- по негабаритной автоперевозке – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней до момента готовности Товара к выборке.

- по ж/д перевозке для генеральных, габаритных грузов и контейнеров – не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней до момента готовности Товара к отгрузке;

- по ж/д перевозке для негабаритных грузов – не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней

до момента готовности Товара к отгрузке.

Текст уведомления о факте готовности Товара к выборке (отгрузке) должен содержать следующее: дату готовности Товара к выборке (отгрузке), номера и даты Договора и Приложения к нему, количество мест (связки, поддоны, бочки, номера контейнеров и т.д.), краткое описание Товара с указанием объемно-весовых характеристик, общего веса и максимального веса отдельного места, место нахождения технической документации, требования, предъявляемые к транспортировке Товара. Уведомление составляется по утверждённой Покупателем форме и направленной Поставщику посредством электронной почты.

Для целей настоящего Договора под «генеральным грузом» понимается штучный груз, крупногабаритный и тяжеловесный груз, различные виды лесоматериалов, товар, перевозимый в упаковке, различные металлопродукции, подвижная техника, железобетонные изделия и иные штучные товары и товары в упаковке. В качестве упаковки груза могут использоваться ящики, мешки, бочки, биг-беги, контейнеры, тюки, пакеты, бочки, барабаны, корзины и другие виды упаковки.

5.8.1.2. о факте отгрузки Товара - в течение 1 (Одного) календарного дня с момента отгрузки Товара с приложением копии «Разрешения на отгрузку», если Товар подлежит инспекционному контролю.

Текст уведомления о факте отгрузки Товара должен содержать следующее: дату отгрузки, номера и даты настоящего Договора и Приложения к нему, дату и номер транспортной накладной (автонакладной, железнодорожной накладной), количество мест (связки, поддоны, бочки, номера контейнеров и т.д.), краткое описание Товара с указанием объемно-весовых характеристик, общего веса и максимального веса отдельного места, место нахождения технической документации. Уведомление составляется по утверждённой Покупателем форме и направленной Поставщику посредством электронной почты.

5.8.2. В случае неготовности Товара к выборке в целом либо в части, в том числе в случае нарушения Поставщиком сроков направления уведомления Покупателя (Грузополучателя) о факте готовности Товара к выборке, а также предоставления Поставщиком в уведомлении о готовности Товара к выборке (отгрузке) недостоверной / неточной информации (в т.ч. некорректных характеристик Товара и требований, предъявляемых к его транспортировке), в связи с чем Покупатель (Грузополучатель) предоставил под погрузку непригодные транспортные средства, Поставщик:

- обязан в полном объеме возместить Покупателю возникшие убытки (в т.ч. понесенные в связи с заменой транспортных средств, простоем, нарушением обязательств перед контрагентами и др.);
- несет перед Покупателем установленную Договором ответственность за просрочку в поставке/непоставке Товара.

5.8.3. В случае согласования Сторонами в соответствующем Приложении поставки Товара на условиях выборки, доставка Товара до Пункта назначения, указанного в п.4.3. Приложения к Договору осуществляется силами Покупателя. При этом Покупатель вправе в любой момент до получения уведомления о готовности Товара к выборке (отгрузке) в одностороннем порядке изменить Пункт назначения, предварительно уведомив об этом Поставщика по электронной почте.

5.8.4. Поставщик обязан за свой счет обеспечить доставку Товара к Месту выборки Товара (месту погрузки в транспортное средство) и погрузку Товара в транспортное средство, предоставленное Покупателем (Грузополучателем), для доставки Покупателю (Грузополучателю), в соответствии с правилами погрузки грузов, применяемых на соответствующем виде транспорта, закрепить Товар в транспортном средстве и/или таре, оформить транспортные накладные.

Товар должен быть опломбирован Поставщиком после завершения приемки в Месте

Типовая форма

выборки Товара по количеству в зависимости от типа содержимого в тарных местах, с указанием в транспортной накладной/железнодорожной накладной соответствующей отметки «Груз следует с пломбами отправителя (Поставщика)» с указанием типа и номерных кодов запорно-пломбировочных устройств. Факт пломбировки груза не снимает с Поставщика ответственности за качество и комплектность Товара.

Обязательному опломбированию подлежит каждое тарное место многосоставного (состоящее из 2-х и более грузовых мест) комплектного Товара (Груза) в деревянном и/или металлическом ящике и/или контейнере. Опломбирование проводится в тех местах, которые Поставщик считает необходимым, для исключения возможности несанкционированного доступа к Товару или отдельным его частям. Вид и тип ЗПУ, тары (упаковки) должен обеспечивать сохранность Товара (Груза) на всех этапах жизненного цикла от повреждений или уничтожения в процессе транспортировки, длительного хранения и хранения в условиях Крайнего Севера (при низких отрицательных температурах), если иное не установлено в Приложении. Дополнительно должны применяться металлические контрольные ленты для сохранности Товара (применимо для деревянных ящиков).

5.8.5. Поставщик обязан предоставлять Товар к Месту выборки Товара в таре, упаковке и с маркировкой с учетом требований Раздела 3 Договора и Приложения Е к настоящему Договору, которые соответствуют условиям перевозок, указанным Покупателем, при этом упаковка и способ раскрепления Товара в тарном месте и способ крепления тарного места на транспортном средстве должны обеспечивать полную сохранность Товара от порчи, повреждения или уничтожения при перевозке смешанным видом транспорта, с учетом нескольких перегрузов в пути, а также длительного хранения.

При осуществлении Покупателем выборки Товара и его доставки железнодорожным транспортом, Поставщик обязан обеспечить нормативный срок нахождения подвижного состава на станциях погрузки (пути общего и необщего пользования) с момента прибытия (дата календарного штампа в графе «Прибытие на станцию назначения») порожнего вагона на станцию погрузки до момента приема груза к перевозке станцией отправления (Дата календарного штампа в графе «Оформление приема груза к перевозке»). При этом нормативный срок нахождения (пользования) подвижного состава на станциях погрузки составляет 3 (Три) календарных дня с момента прибытия (включая день прибытия).

В случае, если Местом выборки Товара является зона таможенного контроля на территории РФ, Поставщик также обязан произвести комплекс экспедиционных услуг в Месте выборки Товара в том числе, но не ограничиваясь:

- оформить все документы, необходимые для въезда транспортного средства и погрузки Товара на транспортное средство Покупателя: оформить пропуска/доверенности на водителей, забронировать слоты, оформить документы и оплатить станционные сборы, связанные с организацией подачи подвижного состава, в случае вывоза Покупателем Товара железнодорожным транспортом из пункта назначения и т.п.;

- предоставить Покупателю не позднее момента передачи Товара копию таможенной декларации с отметкой таможни «выпуск разрешен», подтверждающую выпуск Товара в свободное обращение на территории РФ;

- осуществить своевременную оплату всех необходимых платежей и сборов по комплексу экспедиционных услуг в Месте выборки Товара для обеспечения беспрепятственного вывоза Товара с Места выборки Покупателем в день отгрузки.

5.8.6. Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные расходы, возникшие в связи со сверхнормативным простоем транспортных средств под погрузкой.

5.8.7. Поставщик обязан обеспечить сохранность транспортных средств, в т.ч. в случае нахождения транспортных средств у грузоотправителей и/или иных лиц (не

допускать хищения транспортных средств, узлов и деталей либо иного их повреждения) с момента прибытия транспортного средства под погрузку и до момента его отправки.

5.8.8. При наличии вины Поставщика в утрате, повреждении транспортных средств, находящихся под погрузкой, Поставщик возмещает Покупателю затраты на приобретение транспортного средства (включая расходы на ввод транспортного средства в эксплуатацию), его ремонт, приобретение комплектующих поврежденных деталей и иные убытки, вызванные повреждением, утратой транспортных средств.

5.8.9. В случае порчи, повреждения или утраты Товара в связи с невыполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных п. **5.8.4** и **5.8.5** настоящего Договора Поставщик возмещает Покупателю все документально подтвержденные расходы, возникшие в связи с порчей, повреждением или утратой Товара.

5.9. Досрочная отгрузка Товара запрещена, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 1 пункта 4.2.1 Договора. Указанное является существенным нарушением Договора Поставщиком по смыслу ст. 523 ГК РФ.

Право досрочной отгрузки Товара может быть предоставлено Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя.

5.9.1. Поставщик до даты отгрузки, обязан в письменном виде запросить письменное согласие Покупателя на досрочную отгрузку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная отгрузка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору без объяснения каких-либо причин и возмещения Поставщику каких-либо расходов и убытков:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ;
 - отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;
 - принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.
- Принятие досрочно отгруженного Товара не освобождает Поставщика от возмещения причиненных убытков.

В случае, если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ, Покупатель направляет Поставщику требование вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок (но не более 30 (Тридцати) календарных дней). Если Поставщик не выполнит требование Покупателя в 30-дневный срок либо не уведомит Покупателя о своих действиях в отношении Товара, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику.

В случае, если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на хранение с даты отгрузки Товара до даты наступления согласованного срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки).

После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

5.9.2. Все расходы Покупателя, связанные с ответственным хранением или возвратом досрочно поставленного Товара (в т.ч. транспортные расходы и расходы на хранение), компенсируются Поставщиком.

5.9.3. Право собственности на Товар, а также риски утраты или порчи (повреждения) Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя и находящегося на ответственном хранении, переходят к Покупателю с даты наступления срока поставки.

5.10. В случае поставки Товара Поставщиком без уведомления Покупателя, в соответствии с п. 5.7, Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара без объяснения каких-либо причин и возмещения Поставщику каких-либо расходов

и убытков. Все расходы, связанные с возвратом указанного Товара, в том числе транспортные расходы и расходы на хранение, оплачиваются Поставщиком. Нарушение п. 5.7 Договора является существенным нарушением Договора Поставщиком по смыслу ст. 523 ГК РФ и основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора или Приложения.

5.11. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя об этом и предложить рассмотреть возможность согласования Покупателем иного срока поставки Товара.

В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты просроченного поставкой Товара, потребовать с Поставщика возмещения расходов, убытков и уплаты неустойки, а также вправе досрочно отказаться от исполнения Договора и (или) Приложения в одностороннем внесудебном порядке (указанное нарушение является существенным по смыслу ст. 523 ГК РФ).

5.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Приложения, дополнительные соглашения (дополнения), акты, товаросопроводительные документы и счета-фактуры/счета (для руководителя - документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказ, доверенности от организации, а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

5.13. Требования к оформлению счетов-фактур:

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

5.14. Если поставляемый Товар либо его комплектующие изготовлены за пределами таможенной территории ЕАЭС, Поставщик гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар (его комплектующие) прошел надлежащее таможенное оформление в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ). Подтверждением законности ввоза такого Товара на территорию РФ (его комплектующих), помимо предоставления документов, указанных в п.5.5.1.3 настоящего Договора, является указание Поставщиком сведений о проведенном таможенном оформлении: в счетах-фактурах указываются номера Деклараций на товары или номера Статистических форм учета перемещения товаров и транспортных средств в рамках ЕАЭС (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891).

Типовая форма

В случае запросов Покупателю со стороны контролирующих органов Поставщик обязуется предоставить первому иные документы, подтверждающие законность ввоза Товара (его комплектующих), изготовленных за пределами ЕАЭС - международных товарно-транспортных накладных с отметками таможенных органов о ввозе и выпуске товаров и другие запрашиваемые документы.

При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя (Грузополучателя) и связанные с нарушением порядка ввоза на территорию Российской Федерации Товара либо его комплектующих, полностью относятся на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю (Грузополучателю) по письменному требованию Покупателя.

5.15. Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него необходимых и достаточных прав на все объекты интеллектуальной собственности, связанные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты исключительных прав, ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с разрешения правообладателя (патентообладателя). При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя (Грузополучателя) в связи с использованием Товара, включающего охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, с нарушением исключительных прав третьих лиц (в том числе автора, патентообладателя) на такие объекты, полностью относятся на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю (Грузополучателю) по письменному требованию Покупателя не позднее 10 (Десяти) дней с момента предъявления такого требования.

5.16. Поставщик обязан обеспечить наличие любых экспортных лицензий и разрешений, которые необходимы или будут необходимы ему для исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с требованиями любых правил или законодательных ограничений в отношении экспортных операций, включая экспортное регулирование США, Японии и Европейского союза. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты истечения срока их действия или в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их досрочного прекращения или приостановления.

5.17. При доставке Товара, относящегося к группе инертных материалов, автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить взвешивание каждой единицы автомобильного транспорта (осуществляющего доставку на пунктах взвешивания) в соответствии с применимыми государственными стандартами (ГОСТ) и другой применимой нормативно-технической документации, а также согласно рекомендациям Уполномоченным представителем Покупателя, которые могут быть направлены Поставщику по электронной почте.

5.18. При доставке Товара автомобильным транспортом Поставщик и привлеченные им лица должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и использовать их во время нахождения в Пункте назначения.

Основными и минимально необходимыми СИЗ являются:

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
- защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
- каска с подбородочным ремешком, с логотипом организации подрядчика;
- спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ;
- средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
- сигнальный жилет со светоотражающими полосами и логотипом организации

Подрядчика.

- Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ:

средства защиты от падения при работе на высоте (страховочными системами;

ЗАПРЕЩЕНО в качестве средств защиты от падения с высоты использовать страховочные пояса.

- средства защиты и спасения при работе на водных объектах (там, где это применимо).

При перевозке опасных грузов дополнительные СИЗ:

- костюм для защиты от растворов кислот и щелочей;

- сапоги резиновые с защитным подноском;

- перчатки резиновые или из полимерных материалов;

- щиток защитный лицевой или очки защитные;

- средства защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ;

5.19. При доставке Товара автомобильным транспортом Поставщик обязан обеспечить соответствие транспортного средства Приложению С к настоящему Договору.

Соответствие транспортного средства Приложению С является основанием для допуска автомобильного транспорта Поставщика и привлеченных им лиц на территорию Покупателя (Грузополучателя). Наличие одного несоответствия автомобильного транспорта требованиям Приложения С к настоящему Договору является основанием для не допуска автомобильного транспорта на территорию Покупателя (Грузополучателя) и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

5.20. Дополнительные требования к условиям конкретной поставки могут быть указаны в Приложении.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

І. ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА УСЛОВИЯХ ДОСТАВКИ

6.1. Приемка Товара от транспортных организаций.

6.1.1. Приемка Товара от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям (в т.ч. в части количества), указанным в транспортных (товаросопроводительных) документах в соответствии с законодательством РФ.

6.1.2. Во всех случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте в соответствии со ст. 119 УЖТ, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от транспортных организаций составления коммерческого акта. В остальных случаях составляется акт общей формы или иной акт, фиксирующий повреждение Товара (в соответствии с правилами, действующими на транспорте).

6.2. Приемка Товара (поступившего без тары, в открытой таре, поврежденной таре) по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, в т.ч. документации по п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора, производится на СПП, при этом Грузополучатель выступает в качестве Уполномоченного представителя Покупателя, в следующем порядке:

6.2.1. Приемка Товара производится в присутствии Грузополучателя и без участия Уполномоченного представителя Поставщика, если иное не предусмотрено Приложением.

6.2.2. Приемку Товара осуществляют Уполномоченные представители Грузополучателя в количестве не менее 3 (Трех) человек не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления Товара на СПП и документации по п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора.

Грузополучатель вправе привлекать к приемке Товара компетентных представителей других предприятий и организаций, в том числе общественных.

Если по результатам приемки Покупатель (Грузополучатель) не выявит недостатки, указанный факт не фиксируется каким-либо документом.

6.2.3. Приемка Товара осуществляется на основании данных, указанных в

соответствующем Приложении, Упаковочных листах, документации, перечисленной в п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора, а также железнодорожных, транспортных, авианакладных и иных накладных.

6.2.4. Разрешается выборочная (частичная) проверка количества и качества Товара (не более 10% от поступившего объема Товара) с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на весь объем поставки по Приложению.

Покупатель вправе проводить экспертизу как всего Товара, так и каждой его партии путем выборки одной/нескольких единиц Товара, для чего разрешается привлекать экспертов/специалистов для установления фактов несоответствия Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. При этом Стороны согласовали, что в случае, если при выборочной проверке Покупателем выявлена одна единица Товара ненадлежащего качества, то Покупатель вправе признать всю партию Товара Товаром ненадлежащего качества.

В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора, Поставщик возмещает Покупателю расходы по проведению экспертизы/привлечению специалиста, подтвержденные соответствующими документами.

Стороны согласовали, что Покупатель вправе самостоятельно выбирать организацию для проведения экспертизы/привлекаемого специалиста без согласования кандидатуры с Поставщиком, при этом Покупатель обязан уведомить Поставщика о проведении экспертизы/привлечении специалиста.

6.3. Приемка Товара, поступившего в исправной таре либо опломбированного и имеющего гарантийные сроки службы или хранения по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, в т.ч. документацией по п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора, осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. Приемка Товара по количеству мест и весу брутто (т.е. без вскрытия заводской упаковки), в т.ч. осмотр упаковки, тары на предмет ее целостности, а также соответствия требованиям, предусмотренным в Договоре, производится на СПП в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 6.2.1-6.2.4 Договора (в применимой части к приемке в указанном объеме).

6.3.2. Приемка Товара по количеству (внутритарный пересчет и проверка по весу нетто), качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Грузополучателем (Покупателем) при вскрытии тары в пределах гарантийных сроков. Грузополучатель (Покупатель) осуществляет приемку в количестве не менее 3 (Трех) человек без вызова Поставщика.

Приемка осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.2.3-6.2.4 Договора.

Грузополучатель (Покупатель) вправе привлекать к приемке Товара компетентных представителей других предприятий и организаций, в том числе общественных.

Если по результатам приемки Грузополучатель (Покупатель) не выявит недостатки, указанный факт не фиксируется каким-либо документом.

6.4. Приемка комплектующих в рамках допоставки осуществляется в том же порядке, что и приемка Товара.

6.5. Порядок действий при обнаружении недостатков при приемке.

В случае обнаружения при приемке Товара на СПП его несоответствия условиям Договора и Приложений к нему, непредоставления документации по п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора/Упаковочного листа и/или несоответствия представленных документов Товару, Грузополучатель вправе приостановить приемку поступившего Товара, закончить разгрузку с выявленными недостатками и принять меры по обеспечению его сохранности.

Если Покупатель, осуществляя приемку Товара в пределах гарантийных сроков, обнаружит несоответствие Товара условиям Договора и Приложений к нему, непредоставление Поставщиком документации по п. 5.5.1.2 и п. 5.5.1.3 Договора/

Упаковочного листа и/или несоответствия представленных документов Товару, Покупатель вправе приостановить приемку Товара, обеспечить его сохранность и не передавать Товар, в котором выявлены недостатки, в монтаж/для использования.

При выявлении несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему, Грузополучатель (Покупатель) составляет акт, указанный в п. 6.5.3 Договора. Не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара, подтвержденного составленным Грузополучателем (Покупателем) актом, Грузополучатель (Покупатель) обеспечивает уведомление Поставщика о выявленном несоответствии, прилагая к уведомлению акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке.

Уведомление о выявленном несоответствии направляется Грузополучателем (Покупателем) телеграммой либо в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 10.12 Договора.

6.5.1 Поставщик, получив уведомление о несоответствии, имеет право направить Уполномоченного представителя для осуществления совместной приемки с Грузополучателем (Покупателем) и составления двустороннего акта, предусмотренного п. 6.5.3 Договора.

Если Поставщиком было принято решение об осуществлении совместной приемки с Грузополучателем (Покупателем), он обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления о несоответствии сообщить Грузополучателю (Покупателю) о направлении им Уполномоченного представителя для участия в составлении двустороннего акта о выявленных недостатках Товара (с указанием должности, Ф.И.О. Уполномоченного представителя и времени его прибытия). Уполномоченный представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении акта не позднее, чем через 10 календарных дней с момента получения уведомления, имея при себе оригинал, а также заверенную копию доверенности на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов, копия доверенности подлежит передаче Покупателю.

6.5.2 Если Поставщик не уведомил Грузополучателя (Покупателя) об осуществлении совместной приемки с последним либо Уполномоченный представитель Поставщика не явился для участия в совместной приемке в указанный в п. 6.5.1 Договора срок, указанное свидетельствует о признании Поставщиком правомерности проведения Грузополучателем (Покупателем) односторонней приемки и юридической силы акта о выявленных недостатках, составленного Грузополучателем (Покупателем) в одностороннем порядке, и как следствие, выполнении требований Покупателя об устранении несоответствий на основании уведомления последнего. В дальнейшем Поставщик не будет вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара.

6.5.3 Несоответствие Товара по качеству (явные недостатки, обнаружение которых возможно при обычном визуальном осмотре), количеству, ассортименту или комплектности оформляется актом о выявленных недостатках (в свободной форме), который должен содержать:

- наименование получателя, составившего акт, и наименование Поставщика, ИНН (а также грузоотправителя, если отгрузка осуществлялась не Поставщиком);
- дата и номер акта, место приемки Товара и составления акта, Ф.И.О., наименование должностей и организаций лиц, участвующих в приемке;
- номер и дата Договора и Приложения;
- дата и номер акта, фиксирующего недостатки, выявленные при приемке от транспортной организации (в случае его составления);
- условия хранения Товара на складе Грузополучателя (Покупателя) до его приемки, состояние тары и упаковки в момент осмотра Товара, за чьими пломбами отгружен Товар (при наличии);
- в случае обнаружения недостачи Товара - фактическое общее поставленное

Типовая форма

количество Товара, точное количество недостающего Товара, каким способом определено количество недостающего Товара;

- при обнаружении некомплектности Товара - фактическое общее количество комплектного Товара, количество некомплектного Товара и перечень недостающих частей, узлов, деталей и документов;

- при выявлении дефектов Товара - заключение о характере выявленных дефектов и причина их возникновения;

- другие данные, которые, по мнению представителей Грузополучателя (Покупателя), участвующих в приемке Товара, должны быть указаны в акте.

6.5.4. Акт о выявленных недостатках подписывается в день приемки всеми лицами, участвующими в приемке Товара. Если Уполномоченный представитель Поставщика принимает участие в приемке, акт подписывается как со стороны Покупателя, так и со стороны Поставщика в день осуществления совместной приемки.

Если Поставщик отказывается подписать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

6.6. Акт о скрытых недостатках, которые не были выявлены при приемке Товара на СПП или при приемке в пределах гарантийных сроков (п. 6.3.2 Договора), составляется по мере их обнаружения, в том числе в период эксплуатации (использования) Товара, при наличии гарантийного срока - в пределах такого срока. Акт должен содержать информацию, указанную в п. 6.5.3 Договора (в применимой части).

Указанный акт является подтверждением факта несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему. Акт должен быть направлен Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней после его оформления, при этом вызов представителя Поставщика не требуется.

Покупатель вправе направить вышеуказанный акт посредством факсимильной (электронной) связи или электронным сообщением, что будет иметь полную юридическую силу, направление оригиналов данного документа в адрес Поставщика осуществляется по запросу.

6.7. В случае несоответствия качества, количества, ассортимента, комплектности или комплекта Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного актом о выявленных недостатках Товара, указанного в п. 6.5.3. Договора, Поставщик в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения акта о выявленных недостатках (в случае его составления в одностороннем порядке Покупателем (Грузополучателем)) или с момента составления акта (в случае его составления по результатам двусторонней приемки) обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить, и/или доукомплектовать Товар, и/или осуществить упаковку Товара, и/или устранить недостатки в соответствии с требованиями Договора и Приложений к нему.

Если недостатки были обнаружены на СПП, до момента замены и/или допоставки, и/или доукомплектования, и/или осуществления упаковки Товара, и/или устранения недостатков обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 7.1 Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

6.8. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и доукомплектованием, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, оплачиваются Поставщиком.

В тех случаях, когда требуется устранение недостатков Товара на Объекте Покупателя, Поставщик обязуется самостоятельно за собственные средства, без дополнительных затрат для Покупателя, организовывать доставку, проживание и питание своего персонала до места выполнения работ по устранению недостатков, а также обязуется обеспечить

получение у Покупателя всех необходимых допусков и разрешений на выполнение таких работ на Объекте Покупателя. При этом Поставщик обязуется соблюдать требования нормативных документов, норм и правил, действующих на Объекте Покупателя, которые Покупатель обязуется довести до Поставщика, в случае возникновения такой необходимости.

6.9. В случае прибытия груза в смерзшемся состоянии вследствие непринятия Поставщиком профилактических мер или несоблюдения условий отгрузки смерзающихся грузов, согласно п. 3.13 настоящего Договора, Грузополучатель требует от перевозчика составления акта общей формы. В акте общей формы подтверждается факт прибытия груза в смерзшемся состоянии, а также указывается размер внесенной Грузополучателем платы за пользование вагонами за период времени, необходимой для выгрузки такого груза согласно правилам обслуживания железнодорожных подъездных путей. Копия акта общей формы направляется Поставщику, который обязан возместить Грузополучателю указанную плату за пользование вагонами.

6.10. Если Приложением к Договору определены гарантированные Поставщиком показатели работы Товара, окончательная приемка Товара в соответствии с порядком, установленным в п. 6.3.2 Договора, осуществляется Грузополучателем/Покупателем после завершения монтажа, пусконаладки при проведении испытаний на Объекте Покупателя. Испытания должны быть начаты немедленно после окончания запуска и начала работы в нормальных проектных условиях. Испытания должны быть проведены в сроки, установленные в нормативно-технической документации (НТД) на конкретный Товар в соответствии с письменными инструкциями и рекомендациями Поставщика, но в любом случае не позднее установленных в Договоре гарантийных сроков.

Во время проведения испытаний будет выбран временной период, в соответствии с НТД на конкретный Товар, для получения усредненных фактических показателей, которые будут сравниваться с заявленными Поставщиком гарантированными рабочими показателями с учетом допусков измерительной аппаратуры. Достигнутые показатели заносятся в протокол испытаний.

Если результаты соответствуют гарантированным Поставщиком или они лучше, то гарантированные Поставщиком показатели считаются достигнутыми. В этом случае Грузополучатель/Покупатель и Поставщик подпишут акт, в котором зафиксируют достижение гарантированных показателей и окончание испытаний.

Если гарантированные показатели не будут достигнуты, Покупатель предоставляет Поставщику право на устранение отклонений и проведение повторных испытаний в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента окончания испытаний, в рамках которых гарантированные показатели не были достигнуты. Результаты проведенных испытаний и предоставленный Поставщику срок на проведение повторных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующем протоколе, подписываемом Поставщиком, с одной стороны, и Покупателем, с другой стороны.

Если, несмотря на исправления, при повторных испытаниях гарантированные показатели не будут достигнуты, то Покупатель вправе по своему выбору:

- в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и (или) Приложения, потребовать возврата уплаченных за Товар денежных средств, уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый 1% недостигнутого показателя, возмещения реального ущерба и упущенной выгоды;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора с уплатой штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый 1% недостигнутого показателя и уплаты неустойки в соответствии с условиями Договора.

6.11. В случае, если фактический уровень брака Товара превысит 2% от объема единовременной поставки, Покупатель вправе разместить техническую инспекцию на

заводе-изготовителе, а Поставщик обязуется оказать в этом содействие Покупателю. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю полную стоимость проведенных технических инспекций в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем в адрес Поставщика копии счета-фактуры, и (или) актов выполненных работ Покупателя (его Уполномоченного представителя) и третьих лиц или калькуляции стоимости работы инспекции (в случае если инспекторы направляются из числа работников Покупателя \Грузополучателя), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя либо путем проведения зачета встречных однородных требований.

Для целей настоящего пункта под единовременной поставкой Стороны договорились понимать поставку Товара одного наименования одного периода/срока поставки, указанного в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

II. ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА УСЛОВИЯХ ВЫБОРКИ

6.12 В случае согласования Сторонами в соответствующем Приложении поставки Товара на условиях выборки Поставщик обязан предоставлять Товар к Месту выборки с полным комплектом документов в соответствии с п. 5.5. Договора. Товар, в отношении которого отсутствует полный комплект документов в соответствии с п. 5.5. Договора, приёмке и погрузке на транспортное средство не подлежит, подача такого Товара к Месту выборки будет являться нарушением договорных обязательств. Поставщик обязан оплатить Покупателю все возникшие в связи с этим убытки.

При этом, при заключении Покупателем и Поставщиком соглашения об организации электронного документооборота и использования электронных подписей (далее - ЭДО) и/или при наличии требования закона об обмене документов, указанных в п. 5.5. Договора, посредством ЭДО, Поставщик обязан предоставить документы вышеуказанным способом без обязательного предоставления их в бумажном варианте согласно абзацу 2 п. 6.13. настоящего Договора «1 Этап».

6.13. При передаче Товара в месте нахождения Поставщика (выборка Товара) приемка Товара осуществляется в 2 этапа:

- **1 Этап** в Месте выборки Товара - Уполномоченный представитель Покупателя/Грузополучатель проверяет Товар по количеству (по тарным местам (грузовым местам) или весу брутто), проводит осмотр (только тары/упаковки, если Товар затарен/упакован) на предмет наличия явных недостатков, обнаружение которых возможно при обычном визуальном осмотре и проверяет наличие документов, предусмотренных п. 5.5. Договора. Отгрузка Товара по результатам 1 этапа приемки не лишает Покупателя права осуществлять окончательную приемку по количеству, качеству и комплектности после доставки Товара в Пункт назначения и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении количества, качества и комплектности поставленного Товара.

Если на Этапе 1 были выявлены недостатки по количеству или при осмотре, Товар не принимается от Поставщика до устранения указанных недостатков, Поставщик обязан оплатить Покупателю все возникшие при этом убытки (простой и пр.).

2 Этап - Окончательная приемка по количеству (внутритарно или весу нетто), качеству и комплектности производится после доставки Товара в Пункт назначения в порядке, предусмотренном п.п. 6.1-6.11 Договора.

III. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

6.14. В случае помещения Товара на хранение / ответственное хранение по основаниям, предусмотренным законом или Договором, Покупатель в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента помещения Товара на хранение/ответственное хранение направляет в адрес Поставщика уведомление о причинах помещения Товара на хранение/ответственное хранение с приложением акта приема-передачи Товара на хранение по

Типовая форма

форме МХ-1 в двух экземплярах.

При этом Товар принимается Покупателем на хранение/ответственное хранение с начислением соответствующей платы.

Поставщик в течение одного рабочего дня с момента получения акта приема-передачи Товара на хранение по форме МХ-1 обязан подписать и направить один экземпляр акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от его подписания в указанный срок.

По окончании срока хранения Покупатель направляет Поставщику акт о возврате Товара, сданного на хранение, по форме МХ-3, а также акт оказанных услуг по хранению Товара в 2 (Двух) экземплярах и счет-фактуру (в случае если срок хранения превышает 1 (Один) месяц/квартал, акты и счета-фактуры могут выставляться Покупателем ежемесячно или ежеквартально или по окончании срока хранения в течение 10 (Десяти) рабочих дней по завершении соответствующего периода). Поставщик в течение одного рабочего дня со дня получения акта оказанных услуг по хранению Товара обязан подписать и направить один экземпляр указанного Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от их подписания в указанный срок (в случае если одновременно с актом оказанных услуг по хранению Товара был направлен акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, последний акт подписывается в тот же срок, что и акт оказанных услуг по хранению Товара).

В случае нарушения сроков для подписания актов МХ-1, МХ-3 и акта оказанных услуг по хранению Товара и непредставления Поставщиком мотивированного отказа от их подписания, акты считаются подписанными Поставщиком.

6.15. Поставщик обязан вывезти или распорядиться Товаром, принятым на ответственное хранение Покупателем, в течение трех месяцев с даты поставки. Если Поставщик в течение трех месяцев с Даты поставки не вывез Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о своих намерениях в отношении Товара, принятого на ответственное хранение (вывоз в течение назначенного срока и т.п.). В случае не вывоза Товара в течение назначенного срока и/или отсутствия уведомления Поставщика о своих намерениях в отношении Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от цены (стоимости) невывезенного Товара.

Товар находится на ответственном хранении в течение трех лет со дня поставки. По истечению этого срока Товар подлежит списанию с дальнейшей утилизацией или переводом в металлолом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки поставки (недоставки, непоставки) Товара, просрочки устранения недостатков, замене или доукомплектования Товара, передаче документации, Поставщик обязан уплатить пени в размере 0,1% от цены Товара, в отношении которого допущено нарушение, за каждый календарный день просрочки.

7.1.1. В случае, если просрочка в поставке (недоставке, непоставки) Товара, просрочка в устранении недостатков Товара, замене или доукомплектовании Товара превысит 20 (Двадцать) календарных дней, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены Товара, в отношении которого допущено нарушение, при этом неустойка, определенная в п. 7.1. Договора, начисляется дополнительно к штрафу, начиная с 21 (Двадцать первого) дня просрочки.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления документации на Товар (пункт 5.5. настоящего Договора), а равно нарушения соответствующих требований к форме или содержанию документации (в частности, нарушения требований к предоставлению документации на русском языке либо непредоставление документации в электронном виде, либо нарушения других требований к документации, предусмотренных в Договоре и Приложении) Товар или партия Товара, к которому относится документация, считается некомплектным и может не приниматься Покупателем. При этом Поставщик по

требованию Покупателя, уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены (стоимости) Товара, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки до момента предоставления Покупателю документации, соответствующей требованиям Договора.

7.3. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления Покупателю согласованного и подписанного ППИ, графика производства Товара, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить штраф в размере 2000 руб. за каждый календарный день просрочки.

7.4. В случае просрочки оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты только пени (но не убытков) в размере 0,1% от цены принятого и неоплаченного Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% от цены принятого и неоплаченного Товара.

7.5. Если при приемке Товара Покупателем (Грузополучателем) будет установлено, что Товар поставлен с нарушением требований по качеству, количеству, ассортименту или комплектности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены Товара, поставленного с указанными нарушениями, а также возмещает все понесенные Покупателем убытки. Оплата штрафа не исключает требования Покупателя о замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества, требования о доукомплектовании Товара.

7.6. Уплата неустоек, пени, штрафов, возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. В части, неурегулированной настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Указанные в настоящем Договоре неустойки, пени, штрафы или суммы возмещения убытков считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующих требований (претензий), предъявленных другой Стороной. При этом неустойки, пени, штрафы или суммы возмещения убытков начисляются за весь период с даты нарушения Стороной исполнения обязательства.

7.9. В случае непризнания Стороной требований (претензий) другой Стороны, указанных в п. 7.8 настоящего Договора, и взыскания неустоек, пени, штрафов или убытков в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. При этом неустойки, пени, штрафы или суммы возмещения убытков начисляются за весь период с даты нарушения Стороной исполнения обязательства.

7.10. При изменении банковских и иных реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Покупателя, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Покупателя, Покупатель не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Получателем реквизитов для оплаты платежа были произведены по неправильным реквизитам, плательщик считается надлежаще исполнившим обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет плательщика, плательщик обязан перечислить полученные денежные средства получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

7.11. Поставщик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения предварительного письменного согласия Покупателя. Письменное согласие Покупателя оформляется путем согласования Уполномоченным представителем

Покупателя уведомления об уступке прав требования. В случае оформления Поставщиком уступки права требования по настоящему Договору без наличия предварительного письменного согласия Покупателя, последний вправе не согласиться с уступкой и взыскать с Поставщика штраф в размере 20 % от общей цены (стоимости) всех поставленных Товаров, но не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.

7.12. Если Покупателем/Грузополучателем будет установлено, что Товар поставлен с нарушением условий, изложенных в п. 2.6, п. 2.7, п. 5.14, п. 5.15 Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в трехкратном размере цены (стоимости) такого Товара (но не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей), а также возмещает все понесенные Покупателем убытки.

Оплата штрафа не исключает требования Покупателя об исполнении обязательств предусмотренных п. 2.6, п. 2.7, п. 5.14, п. 5.15 настоящего Договора.

7.13. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и (или) Приложения в случае, если Покупателем (Грузополучателем) будет установлено, что Товар поставлен с нарушением условий, изложенных в п. 2.6, п. 2.7, п. 5.14, п. 5.15 Договора. Нарушение указанных пунктов Договора является существенным нарушением Договора Поставщиком по смыслу ст. 523 ГК РФ.

В этом случае настоящий Договор и (или) Приложение считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора и (или) Приложения либо иной даты, указанной в таком уведомлении.

7.14. В случае поступления в адрес Покупателя/Грузополучателя Товара в вагонах, контейнерах, после выгрузки которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала, обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом и ТУ размещения и крепления грузов, Поставщик возмещает Покупателю затраты, связанные с очисткой подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов, а также уплачивает штраф в размере 45 (Сорока пяти) и 15 (Пятнадцати) размеров минимального размера оплаты труда соответственно за вагон и контейнер. Соответствующие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, подтверждаются актами общей формы.

7.15. В случае поставки Товара в вагонах (контейнерах) железнодорожного транспорта, в состоянии, не соответствующем требованиям Правил перевозки грузов (не порожние, не очищенные), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от цены (стоимости) Товара, поступившего от Поставщика в таких вагонах (контейнерах), в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления соответствующего требования, а также возмещает Покупателю его расходы, связанные с очисткой вагонов (контейнеров).

7.16. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара по неправильному адресу (неправильный Пункт назначения), вследствие неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с просрочкой поставки/досрочной поставкой.

7.17. Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек и штрафов, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

Типовая форма

исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 8.3 настоящего Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.

8.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться свидетельства, выданные Торгово-промышленной палатой, расположенной по месту Покупателя, Грузополучателя или места возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 (Тридцати) дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков.

8.7. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств материалов и оборудования, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, недружественные действия иностранных государств, преступные действия неустановленных лиц.

8.8. Поставщик обязан предварительно согласовать с Покупателем логистику доставки Товара до Пункта назначения, если в соответствии с Приложением доставка Товара является обязанностью Поставщика. В случае несогласования логистики доставки с Покупателем, риски неисполнения доставки в срок, утери груза при транспортировке Товара через территории на которых ведутся военные действия любого характера, не могут быть приняты в качестве обстоятельств непреодолимой силы и полностью относятся на Поставщика.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

9.2. Доарбитражный (претензионный, досудебный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

9.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры из настоящего Договора или в связи с ним по истечении 30 (тридцать) дней с даты получения претензии

могут быть переданы на разрешение Арбитражному суду Омской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

10.1. Стороны подтверждают, что они заключили настоящий Договор добровольно, имели равные возможности при согласовании и определении условий Договора.

Также Стороны подтверждают отсутствие в Договоре каких-либо обременительных или неисполнимых условий, с которыми Стороны не согласны.

При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что каждой из Сторон получены все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение настоящего Договора. Сторонами соблюден порядок совершения сделок, установленный законом и всеми внутренними документами Сторон, в том числе крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это необходимо.

Стороны не вовлечены в какие-либо судебные или административные проверки, которые могут препятствовать исполнению обязательств по Договору; настоящий Договор соответствует законодательству Российской Федерации, содержит в себе все существенные условия, необходимые для того, чтобы Договор считался заключенным.

Стороны не находятся в процессе ликвидации и не имеют признаков неплатежеспособности.

Указанные в настоящем пункте заверения Сторон имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме (прилагается), с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты grns@omsk.gazprom-neft.ru в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате таблицы MS Excel. Предоставление информации о цепочке собственников должно осуществляться с соблюдением конфиденциальности и обеспечением безопасности содержащихся в ней персональных данных, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

10.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.2 Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) надлежащим образом уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31.12.2036 г., а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.

После наступления даты окончания действия Договора, его условия распространяются только на Приложения подписанные Сторонами до указанной даты, но незавершенные исполнением. Приложения подлежат полному исполнению Сторонами в соответствии с условиями Договора. Окончание срока действия Договора не прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки Товара и устранению выявленных недостатков (в том числе скрытых).

Положения Договора об ответственности Сторон, об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор), о разрешении споров, действуют в течение 3 (Трех) лет после прекращения Договора.

10.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором. Досрочное расторжение Договора влечет прекращение действия всех Приложений к Договору, заключенных (подписанных) между Поставщиком и Покупателем.

10.6. Все изменения, дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения, дополнительные соглашения, Приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

При изменении банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем направления письменного уведомления по почте заказным письмом или по электронной почте. Составление дополнительного соглашения в этом случае не требуется.

10.7. Если за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, ни одна из сторон не сообщила о своем намерении прекратить действие Договора или внести в него изменения, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

10.8. Покупатель вправе в любой момент (но не позднее Даты поставки Товара) в одностороннем порядке отказаться от приобретения всего либо части Товара по Приложению. В случае отказа от приобретения всего либо части Товара Поставщик должен быть уведомлен об этом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до отказа. В случае соблюдения порядка уведомления Поставщика об отказе от приобретения всего либо части Товара по Приложению, убытки Поставщика в связи с таким отказом не возмещаются. Цена (стоимость) Товара по Приложению, от которого отказался Покупатель, уменьшается на измененный объем поставки.

10.8.1. Стороны договорились, что в случае получения Поставщиком письма Покупателя с предложением расторгнуть Договор или Приложение по соглашению Сторон или с односторонним отказом Покупателя от Договора или Приложения, Поставщик обязуется прекратить любые действия, направленные на исполнение Договора/Приложения, в том числе не размещать заказы на производство Товара, не обращаться в кредитные и иные коммерческие организации по вопросам получения независимой гарантии и пр. Убытки, понесенные Поставщиком с момента получения такого письма, возмещению Покупателем не подлежат.

10.9. В случае досрочного прекращения Договора и (или) Приложения к Договору Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней после прекращения Договора и (или) Приложения к Договору вернуть Покупателю полученные от Покупателя денежные средства по незавершенным поставкам.

10.10. Стороны не предполагают обмен конфиденциальной информацией в рамках

Типовая форма

настоящего Договора. В случае возникновения необходимости передачи в рамках настоящего Договора конфиденциальной информации Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности.

10.11. Принимая во внимание, что настоящий Договор является рамочным договором (ст. 429.1 ГК РФ), Стороны определили, что отдельные положения настоящего Договора применяются к Товарам определенного наименования с учетом характеристик, согласованных в Приложениях.

10.12. Документы по настоящему Договору и (или) Приложению, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной (электронной) связи, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Сторона, направившая документ с помощью факсимильной (электронной) связи, обязана немедленно в течение 2 (Двух) рабочих дней направить другой стороне оригинал документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой и иными доступными средствами связи, в противном случае нарушившая Сторона не вправе ссылаться на его копию, направленную с помощью электронных средств связи. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной (электронной) связи несет Сторона, передающая такую информацию.

Документы, направленные в рамках исполнения требований п.п. 2.5, 2.9, 5.5.2, 5.8.1.1., 5.8.1.2, 5.8.3, 6.5., 6.6, 6.7 Договора посредством факсимильной (электронной) связи или электронным сообщением имеют полную юридическую силу. Направление оригиналов данных документов в адрес Поставщика осуществляется по запросу. Сообщения признаются отправленными Стороной по Договору, если они исходят с адресов электронной почты, согласованных Сторонами дополнительно путем обмена официальными письмами. Сообщения, направленные с адресов электронной почты, не согласованных Сторонами путем обмена официальными письмами, юридической силы не имеют.

10.13. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и все предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу.

10.14. В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора станут или будут признаны недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных положений настоящего Договора и всего Договора в целом.

10.15. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.

10.16. В случае несоответствия между положениями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договору, преимущественную силу имеют положения Приложений к настоящему Договору.

10.17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10.18. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- «Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции» (приложение № А к Договору);
- «Информационное сопровождение» (приложение № В к Договору);
- «Чек-лист проверки транспортных средств Поставщиков Товара» (приложение № С к Договору)
- «Требования к таре, упаковке и маркировке Товара» (приложение № Е к Договору).

11. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН КАСАТЕЛЬНО ЭДО

11.1 Стороны пришли к соглашению о возможности применения между ними юридически значимого документооборота во исполнение совершенных между ними сделок

Типовая форма

с использованием электронной подписи отправки документов по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, определенных законом. Данный способ документооборота в электронном виде имеет приоритет перед другими способами передачи документов. В связи с чем, Поставщик обязуется заключить с Покупателем соглашение об организации электронного документооборота и использования электронных подписей для документов по типовой форме Покупателя в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

Стороны подтверждают взаимное согласие обмениваться юридически значимыми документами в рамках электронного документооборота в соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота устанавливающим порядок и условия взаимодействия Сторон при выставлении и получении электронных документов.

Первичный учетный документ, подтверждающий факт оказания услуг (факт выполнения работ / факт отгрузки товара / факт передачи имущественных прав), а также счет-фактура, составляемые в соответствии с условиями Договора, могут быть заменены Универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим в себе счет-фактуру и первичный учетный документ. Стороны вправе формировать и подписывать УПД в качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг (факт выполнения работ / факт отгрузки товара / факт передачи имущественных прав), по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ, и применять УПД в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций.

Стороны подтверждают, что все изменения, дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, приложений и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, должны быть оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, в том числе в форме единого электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронные документы). Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью (согласно ч.3 ст.6 Федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной подписи").

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические и программные средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, с учетом выполнения требований по безопасности информации, предъявляемых законодательством Российской Федерации, регуляторами и Операторами ЭДО. Стороны договорились, что будут осуществлять оформление и передачу/получение электронных документов через Операторов ЭДО.

Датой перехода Сторон на ЭДО является дата фиксации Оператором ЭДО факта передачи, получения и подписания Сторонами электронного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Стороны не ограничиваются в возможности оформления и передачи/получения электронных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости. Однако, одновременное оформление документа на бумажном и электронных носителях не допускается. В случае возникновения ситуации, когда Стороны оформили документ как на бумажном, так и на электронном носителе, юридической силой обладает только документ на бумажном носителе.

Типовая форма

Электронные документы оформляются и подписываются в сроки, установленные конкретными договорами Сторон, которыми предусматривается составление таких документов (их аналогов на бумажных носителях).

Типовая форма

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Газпромнефть-Снабжение"
ОГРН 1035501014284
ИНН 5501072608
КПП 785150001
ОКПО 14926741
ОКТМО 52701000
ОКВЭД 49.41

Место нахождения:
644089, г.Омск Доковская 23

Почтовый адрес / адрес для
корреспонденции:
644040, Россия, Омская область, г.
Омск-40 ул. Доковская, 23

Тел./факс (3812)22-44-47/(3812)22-44-47

e-mail gpnс@omsk.gazprom-neft.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810700000067166
в Банк ГПБ (АО) Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

ПОСТАВЩИК

ООО "Ролл Экс"
ОГРН 1146678012249
ИНН 6678048106
КПП 665801001
ОКПО 43097719
ОКТМО 65701000
ОКВЭД 77.11

Место нахождения:
620000 Россия г.о. город Екатеринбург г.
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр.
3/2, офис 2102.2

Почтовый адрес / адрес для
корреспонденции:
620000, г. Екатеринбург ул. Бориса
Ельцина, стр. 3/2, офис 2102.2

Тел./факс +7 343 3725207/

e-mail roll-ex@roll-ex.ru

Банковские реквизиты:
(ООО "Ролл Экс")

р/с 40702810701500140467
в ООО "Банк Точка" Москва
к/с 30101810745374525104
БИК 044525104

ПОДПИСИ СТОРОН:

От ПОКУПАТЕЛЯ

От ПОСТАВЩИКА

_____ / Русалов Д.А. /

_____ / Перепелкин В.С. /

М.П.

Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть - Снабжение" (ООО "Газпромнефть-Снабжение"), именуемое в дальнейшем **«Сторона-1»**, в лице Директора филиала "Дивизион "Юг" Русалова Дениса Александровича, действующего на основании доверенности № Д-918 от 27.08.2024 (GUID МЧД: c13c24bc-39f2-4a86-8423-6a3ee31fe2de), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью "Ролл Экс" (ООО "Ролл Экс")**, именуемое в дальнейшем **«Сторона-2»**, в лице Генерального директора Перепелкина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, а каждая по отдельности - **«Сторона»**.

принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;

принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении их деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Стороной-1,

Стороны подписали настоящее Приложение №А от 17.06.2026 (далее - **"Приложение"**) к договору поставки №Д_27645_126223_72534 от 17.06.2026 (далее - **"Договор"**) о нижеследующем:

Статья 1. Обязательства Сторон в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

1.1 Стороны взаимно обязуются не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров (далее - **"Связанные лица"**).

1.1.1 Термин "Коррупционные действия" для целей настоящего обязательства означает следующие действия:

(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) другой Стороне в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных целей;

Типовая форма

(ii) обещание, предложение и предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг, имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах другой Стороны лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

1.1.2. Термин "**Мошеннические действия**" для целей настоящего обязательства означает действия:

(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и

(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

1.2 Стороны предоставили друг другу полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Сторон.

1.3 Действия Сторон, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

1.4 Никакая часть доходов, полученных одной из Сторон в связи с исполнением Договора, не будет использоваться этой Стороной для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.

Статья 2. Контроль за выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

2.1. Каждая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, связанные с исполнением Договора, для проверки соблюдения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

2.2. В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, каждая из Сторон обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для любой из Сторон, приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Статья 3. Санкции

3.1. В случае нарушения Стороной предусмотренных настоящим Приложением обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от виновной Стороны возмещения в полном объеме убытков, понесённых Стороной в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 100000 (сто тысяч рублей) рублей сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.

Статья 4. Информация о горячей линии ПАО "Газпром нефть" в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции

Сторона-1 информирует что в своей работе активно применяет действующую Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия "Газпром нефти" (далее - **"Горячая линия"**).

Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии - предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершенных или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ПАО "Газпром нефть", так и его дочерних и зависимых обществ.

Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона-1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 о всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:

- Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
- Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
- Страницы Горячей линии в сети Интернет:
<https://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/feedback/hotline/>

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Снабжение" с ограниченной ответственностью "Ролл Экс" -

_____/ Русалов Д.А.

_____/ Перепелкин В.С.
М.П.

Информационное сопровождение

1.1. Поставщик предпринимает все необходимые меры и все от него зависящее для поддержания своей и Покупателя деловой репутации среди различных регулирующих органов и с общественностью.

1.2. Поставщик не связывается с представителями государственных органов, по вопросам, так или иначе связанными с Договором, без предварительного письменного согласия Покупателя, которое предоставляется Покупателем без необоснованных отказов или задержек.

1.3. Поставщик не имеет права осуществлять или разрешать фото- и видеосъемку объектов Покупателя или любой части места назначения/склада Покупателя, предоставленного Покупателем/Грузополучателем без предварительного согласия Покупателя.

1.4. Поставщик не имеет права делать любые информационные сообщения, относящихся к деятельности Поставщика в связи с Договором без предварительного согласия Покупателя.

1.5. Поставщик, ни при каких обстоятельствах, не должен без предварительного письменного согласования с Покупателем:

А) делать рекламные или публичные заявления касательно предмета Договора, или

Б) использовать, воспроизводить, копировать, разглашать, предоставлять в чье-либо распоряжение или использовать от имени третьей стороны или позволять третьей стороне использовать, ссылаться или копировать информацию, включая, помимо прочего, чертежи, различные данные и компьютерные программные средства, которые:

- предоставлены Поставщику от имени Покупателя в связи с исполнением и для выполнения обязательств по Договору;
- принадлежат Покупателю в соответствии с условиями Договора;
- подготовлены Поставщику в связи с поставкой Товара

1.6. Положения пункта 1.5. не относится к информации, которая:

А) является общеизвестной, или

Б) находилась в распоряжении Поставщика до момента заключения Договора, и на которую не распространялись требования конфиденциальности; или

С) была получена от третьей стороны, которая владеет этой информацией на законных основаниях и не связана обязательствами о её неразглашении; или

Типовая форма

Д) подлежит раскрытию в целях удовлетворения требований законодательных и нормативных предписаний государственных или контролирующих органов, юрисдикция которых распространяется на Поставщика, или в целях удовлетворения требований соответствующей фондовой биржи;

Е) используется или разглашается Поставщиком спустя 5 (Пять) или более лет после Даты поставки.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Покупателя

От Поставщика

_____ Русалов Д.А.

_____ Перепелкин В.С.
М.П.

**Чек-лист № _____
проверки транспортного средства Поставщиков Товара (форма)**

Место осмотра _____
Организация _____
Марка/Модель ТС _____

Дата осмотра _____
Собственник ТС _____
Регистрационный номер _____

№	Критерий оценки		Да+	Нет-	Замечания
1	Общее техническое состояние	Диагностическая карта ТО			
		Отсутствие подтеков жидкостей неисправности систем			
2	Внешние световые приборы	Наличие штатных световых приборов			
		Световые приборы исправны			
		Маячок/Повторитель стоп-сигнала			
3	Стекла	Установлены стекла предусмотренные конструкцией ТС			
		Отсутствие трещин на стекле в зоне работы стеклоочистителя			
4	Звуковые сигналы	Звуковой сигнал исправный			
5	Колеса и шины	На одной оси установлены шины одного типа, модели, размера и рисунка протектора.			
		Допустимая остаточная высота протектора не менее 1 мм.			
		Отсутствие внешних повреждений шин (пробой, порезы и т.п.)			
		Наличие запасного колеса			
		Наличие болтов (гайки) крепления колёс			
6	Ремни безопасности	Наличие ремни безопасности на всех сидениях			
		Исправность инерционных механизмов натяжения			
7	Запорные механизмы	Наличие запоров бортов, крепление груза			
		Наличие пробки топливных ёмкостей			
8	Кабина и салон	Механизм открытия/закрытия дверей (исправность)			
9	Зеркала заднего вида	Наличие регулируемых зеркал заднего вида (Л+П)			
10	Тахограф	Наличие тахографа			
11	Аварийное оборудование	Наличие огнетушителя			
		Наличие аптечки			
		Наличие знака аварийной остановки			
		Наличие светоотражающего жилета			
		Наличие противооткатных упоров (2 шт.)			
		Наличие передних и задних буксировочных проушин			
12	Документы водителя	Водительское удостоверение (соответствие категории)			
		Свидетельство о регистрации ТС			
		Путевой лист/ТТН/Разрешение ОП/КГГ			
		Полис ОСАГО			

Проверка технического состояния ТС с заполнением чек-листа осуществляется перед заездом ТС на объекты _____

Лицо, проводившее осмотр: _____ _____ (должность) _____ _____ (Ф.И.О)	Подпись _____
---	------------------

От ПОКУПАТЕЛЯ

От ПОСТАВЩИКА

_____ / Русалов Д.А.

_____ / Перепелкин В.С.
М.П.

Требования к таре, упаковке и маркировке Товара

1. Дополнить Договор дополнительными требованиями к таре, упаковке и маркировке Товара:

1.1. Требования к маркировке

1.1.1. Дополнительные требования к маркировке материально-технических ресурсов (далее - МТР). Содержание маркировки. Маркировка товара производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» на каждое грузовое место, обязательной маркировке подлежат все части (комплектующие) многоместного оборудования.

1.1.2. Маркировка включает в себя следующие виды:

- Заводская маркировка;
- Транспортная маркировка;
- Манипуляционные знаки;
- Схема строповки.

1.1.3. Заводская маркировка, характеризующая продукцию, должна соответствовать требованиям нормативных документов на продукцию конкретного вида и условиям Договора поставки.

1.1.4. Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», а также дополнительным требованиям, представленным в настоящем Дополнительном соглашении.

1.1.4.1. Транспортная маркировка должна содержать (за исключением пп. 1.1.4.4. и 1.1.8):

- Наименование Поставщика;
- Номер Договора поставки и приложения к Договору поставки;
- Код материала SAP (номенклатурный номер), указанный в Приложении (Спецификации) к Договору поставки;
- Наименование Грузоотправителя;
- Наименование Покупателя;
- Наименование Грузополучателя;
- Наименование Изготовителя;
- Наименование изделия согласно условиям Договора поставки, заводской номер;
- Шифр опросного листа (при наличии на момент отгрузки продукции);
- Дата изготовления;
- Общее количество поставляемого материала/оборудования в тарном месте;
- Номер тарного места для многоместного оборудования (в числителе - номер места, в знаменателе - общее количество мест одного комплекта МТР);
- Информация о наличии и месте нахождения технической документации (указать конкретное местонахождение: «Техническая документация находится внутри грузового места № ____»);
- Вес брутто;
- Вес нетто;
- Габариты (метрические);
- Объект эксплуатации (при наличии на момент отгрузки продукции);
- Условия хранения (согласно ГОСТ 15150-69);
- Дата окончания консервации (переконсервации) (при наличии);
- Дата окончания срока хранения.

Типовая форма

- Не допускается комплектование одной тары/грузового места/ящика Товаром различного типоразмера, номенклатурной группы, кодом материала, СПП, поставляемых по различным Приложениям к Договору поставки.

Пример:

- 1Л Отапливаемое хранилище
- 2С Неотапливаемое хранилище в макроклиматический районах с умеренным и холодным климатом
- 5ОЖ4 Навесы в макроклиматический районах с умеренным и холодным климатом
- 8ОЖ3 Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом
- Особые требования
- И т.д.
- Образец содержания транспортной маркировки указан в Таблице 1

Таблица 1

Поставщик: <u>ООО «Запсибтехноснаб»</u>
Договор Поставки: <u>Приложение № 2 от 30.04.2015г. к Договору Поставки</u>
№ <u>Д_50555_45555_19555</u> от <u>25.05.2015г.</u>
Код материала SAP: <u>770000255555</u>
Грузоотправитель: <u>ООО «Запсибтехноснаб»</u>
Покупатель: <u>ООО «Газпромнефть-Снабжение» по поручению АО «Мессояханефтегаз»</u>
Грузополучатель: <u>ООО "Уренгойская Транспортная Компания" (для ООО «Газпромнефть-Снабжение»)</u>
Изготовитель: <u>ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ»</u>
Наименование изделия: <u>Изоляция сварного стыка с применением противопожарного материала для трубопровода d=159 мм</u>
Шифр опросного листа (ОЛ): <u>ОЛ 855.13-(P4,B4)-C139-ЛТ.ОЛ72</u>
Дата изготовления: <u>сентябрь 2015г.</u>
№ тарного места: <u>1/12</u>
Техническая документация: <u>Тарное место № 1/12</u>
Количество в тарном месте: <u>1 комплект</u>
Вес брутто: <u>150 кг</u>
Вес нетто: <u>100 кг</u>
Габариты груза (м): <u>1,5 x 0,9 x 1,3</u>
Объект эксплуатации: <u>1506722.00303-02-30-0003-Газпровод ГТЭС -Полигон ПитБО</u>
Условие хранения: <u>8 ОЖ3 Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом</u>
Особые требования: <u>отсутствуют</u>

1.1.4.2. При наличии особых требований к транспортировке, проведению погрузо-разгрузочных работ и условиям хранения составных частей изделия или всего изделия в целом, не отраженных в манипуляционных знаках и не классифицируемых по ГОСТ 15150-69, Поставщик должен указать их в составе транспортной маркировки на каждое из грузовых мест, к которым отнесены эти требования (см. п.1.1.4.1.), а также красной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 нанести на грузовое место вблизи транспортной маркировки надпись следующего содержания: «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ» и/или «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ». Высота шрифта надписи не менее 30 мм.

1.1.4.3. При невозможности размещения транспортной маркировки

Типовая форма

непосредственно на упаковке, ввиду малых размеров упаковки, допускается уменьшать высоту шрифта до 15 мм.

1.1.4.4. Транспортная маркировка мягких контейнеров разового использования (далее – МКР).

Все МКР должны быть маркированы прочно прикрепленными и хорошо видимыми бирками/табличками либо нанесением несмываемой краски на корпусе изделия, которые должны быть хорошо видны и читаемы после его наполнения. Маркировка должна включать следующие данные:

- Наименование Изготовителя;
- Наименование Поставщика;
- Наименование Покупателя;
- Наименование Грузополучателя;
- Наименование МТР;
- Номер Договора поставки;
- Безопасную рабочую нагрузку, кг;
- Вес брутто;
- Вес нетто;
- Условия хранения (согласно ГОСТ 15150-69).

Пример:

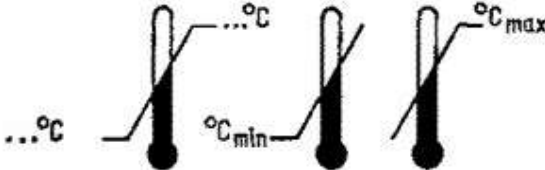
- о 1Л Отапливаемое хранилище
- о 2С Неотапливаемое хранилище в макроклиматический районах с умеренным и холодным климатом
- о 5ОЖ4 Навесы в макроклиматический районах с умеренным и холодным климатом
- о 8ОЖЗ Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом
- о И т.д.

1.1.5. Манипуляционные знаки

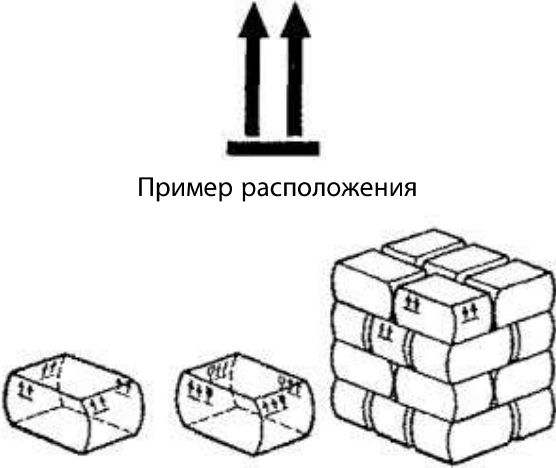
1.1.5.1. Изображение, наименование и назначение манипуляционных знаков должны соответствовать ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Примеры представлены в таблице 2.

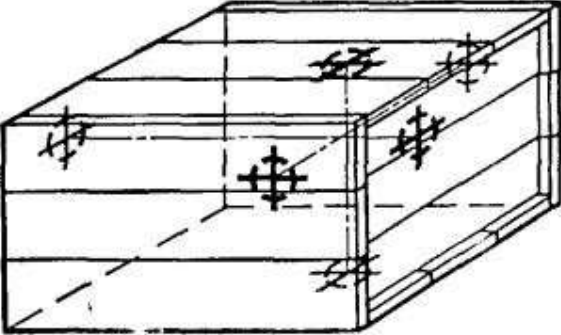
Таблица 2

Номер и наименование знака	Изображение знака	Назначение знака
1. Хрупкое. Осторожно	 Примеры расположения	Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом

2. Беречь от солнечных лучей		Груз следует защищать от солнечных лучей*
3. Беречь от влаги		Необходимость защиты груза от воздействия влаги
4. Беречь от излучения		Любой из видов излучения может влиять на свойства груза или изменять их (например, непроявленные пленки)
5. Пределы температуры	 Примеры расположения...С 	Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им

6. Скоропортящийся груз		Груз при транспортировании и хранении не может находиться под влиянием высокой или низкой температуры, и для защиты груза требуются соответствующие мероприятия (искусственное охлаждение или нагревание, проветривание и др.). Знак наносят на грузы, которые транспортируют в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, установленными транспортными министерствами
7. Герметичная упаковка		При транспортировании, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается
8. Крюками не брать		Запрещение применения крюков при поднятии груза

9. Место строповки	 Пример расположения	Указывает место расположения канатов или цепей для подъема груза
10. Здесь поднимать тележкой запрещается		Указывает места, где нельзя применять тележку при подъеме груза
11. Верх	 Пример расположения	Указывает правильное вертикальное положение груза

12. Центр тяжести	 Пример расположения 	Место центра тяжести груза Примечание - Пример расположения знака указывает место тяжести груза. Знак наносят, если центр тяжести не совпадает с геометрическим центром тяжести
13. Тропическая упаковка		Знак наносят на груз, когда повреждения упаковки при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании или хранении могут привести к порче груза вследствие неблагоприятного воздействия тропического климата. Обозначения: Т - знак тропической упаковки; 00-00 - месяц и год упаковывания
14. Штабелировать запрещается		Не допускается штабелировать груз. На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы
15. Поднимать непосредственно за груз		Подъем осуществляется только непосредственно за груз, т.е. поднимать груз за упаковку запрещается

16. Открывать здесь		Упаковку открывают только в указанном месте
17. Защищать от радиоактивных источников		Проникание излучения может снизить или уничтожить ценность груза
18. Не катить/не кантовать		Груз не следует подвергать качению/кантованию
19. Предел штабелирования по массе		Указывает максимальную нагрузку при штабелировании, допущенную при размещении на транспортной упаковке
20. Зажимать здесь		Указывает места, где следует брать груз зажимами
21. Не зажимать		Упаковка не должна зажиматься по указанным сторонам груза
22. Предел по количеству ярусов в штабеле		Максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на другой, где n - предельное количество
23. Вилочные погрузчики не использовать		Запрещено применение вилочных погрузчиков

1.1.5.2. Допускается применять предупредительные надписи, если невозможно выразить манипуляционными знаками способ обращения с Товаром, а также в качестве дублирующей информации, дополнительно к манипуляционным знакам, в случаях, когда требуется обратить особое внимание на условия обращения с грузом.

1.1.6. Схема строповки

1.1.6.1. Схема строповки разрабатывается и наносится Поставщиком/заводом-изготовителем Товара в следующих случаях:

- Упаковка Товара или Товар не имеет специальных устройств (петель, цапф, рымов и т.п.) для строповки;
- Упаковка Товара или Товар является негабаритным;
- Упаковка Товара или Товар имеет смещение центра тяжести;
- Упаковка Товара или Товар снабжены помимо монтажных, транспортировочными устройствами для строповки, но операции ПРР не могут быть выполнены с их помощью.

1.1.7. Место и способ нанесения маркировки

1.1.7.1. Маркировка (транспортная, манипуляционные знаки, схема строповки) должна быть нанесена на металлические бирки/таблички или непосредственно на тару. Для транспортной маркировки допустимо применение ламинированной бумаги при условии соблюдения требований п. 1.1.7.2.

1.1.7.2. В случае применения в качестве транспортной маркировки ламинированной бумаги, необходимо обеспечить надежное крепление такой маркировки на грузовом месте, используя металлическую рамку (окантовку), закрепленную не менее чем на 6 (шесть) саморезов, и сохранность такой маркировки при транспортировке и на протяжении всего нормативного срока хранения МТР. В том числе обеспечить невозможность разрушения бумаги из-за попадания влаги. Пример допустимого варианта такой маркировки представлен на рисунке 1.

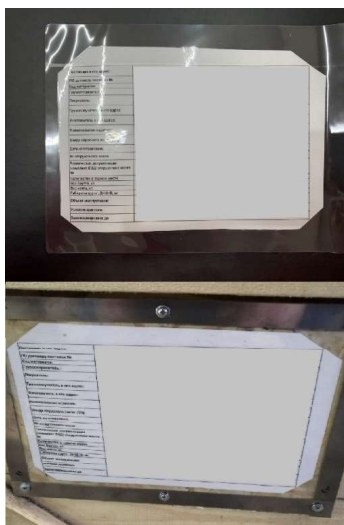


Рисунок 1. Пример транспортной маркировки на ламинированной бумаге

1.1.7.3. Маркировку (транспортную, манипуляционные знаки, схему строповки) наносят окраской по трафарету, штемпелеванием, штампованием, выжиганием, продавливанием, печатанием на машинке, маркировочными машинами.

1.1.7.4. Бирки/таблички прикрепляют к упаковке (Товару) болтами/ шурупами/ гвоздями/ прочными нитками и/или клеем (в случае поставки МКР), либо проволокой в случае поставки трубной продукции и металлопроката.

1.1.7.5. Краска, применяемая для маркировки, не должна быть липкой и стираемой.

Типовая форма

1.1.7.6. Краска должна быть водостойкой, светостойкой, солестойкой и стойкой к воздействию полярного климата, (пример: эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 или другая эмаль, не уступающая ей по эксплуатационным характеристикам).

1.1.7.7. Транспортная маркировка, манипуляционные знаки предпочтительно должны быть черного цвета. Если цвет поверхности тары (упаковки) такой, что черный цвет не виден, целесообразно применять светлый фон, предпочтительно белый.

1.1.7.8. Выбранный способ нанесения транспортной маркировки не должен приводить к повреждению МТР или его покрытия.

1.1.8. Транспортная маркировка на отдельные виды Товара/упаковки/тары:

1.1.8.1. Блочно-модульное оборудование – маркировка наносится несмываемой краской с помощью трафарета, предпочтительно в левый верхний угол каждой продольной стенки. Содержание маркировки указано в п. 1.1.4.

1.1.8.2. Трубы и фасонные изделия стальные с наружной изоляцией ОЦ ППУ (Труба заизолирована пенополиуретаном и изолирующий слой дополнительно защищается оцинкованной сталью) и пр., диаметром от 89 мм и выше – маркировка наносится несмываемой краской с помощью трафарета вручную, автоматизированными средствами маркировки или штампом на поверхность оболочки на расстоянии не менее 100 мм от торца изоляции, маркировка должна содержать в т.ч. следующую информацию:

- Наименование Поставщика;
- Наименование Покупателя;
- Код материала SAP (номенклатурный номер), указанный в приложении к Договору поставки;
- Наименование МТР, диаметр, толщина стенки, заводской номер «черной» трубы (при наличии);
- ГОСТ / ТУ, шифр опросного листа (при наличии на момент отгрузки продукции);
- Вес нетто (расчетный);
- Длина трубы;
- Дата изготовления.

1.1.8.3. Трубы без изоляции, поставляемые в пакете/пачке – маркировка наносится на пластиковые / металлические бирки, прикрепляемые к обвязке на каждый пакет/пачку. Маркировка на бирку наносится клеймением, электрографом, штампом, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим качество ее выполнения. Бирки прочно прикрепляются с двух сторон пакета/пачки. Для труб большого диаметра, не увязанных в пакет/пачку, маркировка наносится на внутреннюю поверхность трубы. Маркировка должна содержать в т.ч. следующую информацию:

- Наименование Поставщика
- Наименование ГОСТ / ТУ;
- Наименование МТР, типоразмер, заводской номер (при наличии);
- Марка стали;
- Партия / плавка;
- Количество в метрах;
- Вес нетто (расчетный);
- Длина трубы;
- Дата изготовления;
- Фирменный знак изготовителя.

1.1.8.4. Свайная продукция (стальные сваи) – маркировка наносится на пластиковые / металлические бирки, прикрепляемые к обвязке на каждый пакет/пачку.

Типовая форма

Маркировка на бирку наносится клеймением, электрографом, штампом, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим качество ее выполнения. Содержание маркировки указано в п. 1.1.4.1. Каждая свая должна иметь индивидуальный заводской номер или (если индивидуальный заводской номер не предусмотрен нормативно технической документацией на Товар) номер пакета и партии.

1.1.8.5. Пакетированный металлопрокат (сортовой, фасонный, листовой, трубный) – маркировка наносится на пластиковые / металлические бирки, прикрепляемые к обвязке на каждый пакет/пачку с металлопрокатом. Маркировка на бирку наносится клеймением, электрографом, штампом, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим качество ее выполнения. Бирки прочно прикрепляются к каждому пакету/пачке стальной проволокой диаметром не менее 1,6 мм.

1.1.8.6. Не пакетированный металлопрокат – маркировка наносится несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим качество ее выполнения непосредственно на металлопродукцию.

1.1.8.7. МТР, упакованные в дощатые, деревянные, металлические ящики – маркировка наносится на металлическую табличку, закрепленную на тару и/или несмываемой краской с помощью трафарета непосредственно на предварительно подготовленную поверхность тары (каждой продольной стенки), предпочтительно в левый верхний угол каждой продольной стенки (за исключением случаев маркировки согласно п. 1.1.7.2). Содержание маркировки указано в п. 1.1.4.1.

1.1.8.8. Железобетонные изделия (далее – ЖБИ) – маркировка наносится согласно нормативно-методическому документу завода-изготовителя, но в любом случае минимально должна содержать следующие данные:

- Марку изделия;
- Товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
- Штамп технического контроля;
- Дату изготовления изделия;
- Величину массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,5 т).

1.1.9. Маркировка опасных грузов

1.1.9.1. Опасные грузы должны быть классифицированы в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». Маркировка опасных грузов должна соответствовать требованиям ГОСТ 19433-88.

1.1.9.2. Предупредительная маркировка химической продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования», а также правилам маркировки опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, и/или требованиям документа «Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов (Типовые правила) ST/SG/AC.10/1» в актуальной редакции.

1.1.9.3. Допускается не наносить маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцевой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

1.1.9.4. Допускается при транспортировке опасного груза без перевалки в пути в закрытом контейнере или транспортном средстве, в адрес одного получателя, наносить маркировку, характеризующую вид и степень опасности, не менее чем на четырех грузовых единицах, уложенных так, чтобы маркировка была хорошо видна при открытии контейнера или транспортного средства.

1.1.9.5. Контейнер, заполненный опасными грузами разных наименований, должен иметь маркировку, характеризующую вид опасности каждого груза.

Типовая форма

1.1.9.6. Грузовые единицы, не очищенные из-под опасных грузов или содержащие неочищенную тару, должны иметь маркировку, соответствующую требованиям настоящего стандарта.

Маркировка должна содержать:

на упаковке и (или) транспортном пакете:

- знак опасности;
- транспортное наименование груза;
- номер ООН;
- классификационный шифр;

на крупногабаритной таре или контейнере, помимо указанного выше:

- знак опасности;
- номер аварийной карточки при транспортировании по железной дороге (если такой номер установлен).

Аварийная карточка, не имеющая номера, должна прилагаться к грузовым документам.

Знаки опасности должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45°.

Знак опасности включает:

- символ опасности;
- графические элементы в виде рамки, фона или цвета, которые приняты для передачи конкретной информации.

1.1.9.7. При маркировке допускается использовать несколько знаков опасности, указанных в Таблице 3.

Таблица 3

Номер и наименование знака	Изображение знака
1. Пламя	
2. Пламя над окружностью	
3. Взрывающаяся бомба	
4. Жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку	

5. Баллон для газа	
6. Череп и скрещенные кости	
7. Восклицательный знак	
8. Сухое дерево и мертвая рыба	
9. Опасность для здоровья человека	

1.1.9.8. При отгрузке МТР Поставщик должен направить вместе с сопровождающими груз документами необходимое количество комплектов самонаклеивающихся этикеток и знаков опасности.

1.2. Требования к упаковке и подготовка товара к транспортировке

1.2.1. Весь поступающий в районы Крайнего Севера Товар должен соответствовать требованиям к упаковке при транспортировке и хранении согласно ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», но не противоречить требованиям Покупателя.

1.2.2. Поставщик обеспечивает упаковку Товара в соответствии с привязкой к объекту вовлечения в производство, указанному в спецификации к Договору поставки и технических требованиях Покупателя к Товару (опросный лист или типовые технические требования), с учетом климатических факторов и предполагаемых способов транспортировки. В случае, если объект вовлечения в производство не указан, таковым в целях выполнения настоящего требования, может считаться пункт назначения.

1.2.3. Требования к транспортировке, обслуживанию в процессе хранения и к условиям хранения прикладываются к сопроводительной документации на каждую технологическую единицу оборудования в виде выдержки из паспорта, на фирменном бланке организации Поставщика, заверенном печатью.

1.2.4. В случае, если изготовление Товара велось под инспекционным (операционным) контролем при участии инспекционной компании/поставщика услуг по оценке соответствия и контролю качества (представителя Покупателя), в пакет сопроводительной документации в обязательном порядке прикладывается документ, разрешающий отгрузку Товара, подписанный представителем Покупателя.

Типовая форма

1.2.5. В случае, если в процессе транспортировки Товара к базису поставки предполагаются перегрузки с одного вида транспортного средства на другое, к комплекту сопроводительных документов в обязательном порядке прикладывается схема крепления и перегрузки Товара, которой должны руководствоваться на местах перегрузки.

1.2.6. Сопроводительная документация выдается на руки перевозчику с последующей передачей документов Покупателю. Техническая документация прикладывается непосредственно к Товару (место размещения указывается в транспортной маркировке согласно п.1.1.4.1).

1.2.7. Техническая документация должна иметь герметичную упаковку, предотвращающую ее порчу в процессе транспортировки.

1.2.8. Товар должен транспортироваться в таре, изготовленной по применимым к ней государственным стандартам (ГОСТ). Допускается транспортирование товара в таре по ТУ производителя, разработанным специально для данного вида товара.

1.2.9. При отгрузке товара в контейнерах/вагонах Поставщик обязан опломбировать контейнеры/вагоны ЗПУ в соответствии Правилами пломбирования вагонов и контейнеров. В товаро-сопроводительных документах должна быть сделана отметка: «Груз следует с пломбами отправителя (Поставщика)» с указанием типа и номерных кодов ЗПУ. Расходы, связанные с приобретением и установкой ЗПУ на контейнеры/вагоны, оплачиваются Поставщиком за свой счет.

1.2.10. Размещение оборудования, комплектующих, материалов различных категорий хранения по ГОСТ 15150-69 в одних тарных местах НЕ ДОПУСТИМО.

1.2.11. В случае, если МТР или его части, предполагают комплектацию метизами, метизы должны поставляться одним грузоместом с поставляемым МТР или с частями МТР, для которых необходимы данные метизы. Количество метизов в таком грузоместе должно соответствовать необходимому для использования с МТР или частями МТР в этом грузовом месте.

1.2.12. Запрещается объединять в одно грузовое место (увязка/связка/ящик/и т.д.) комплектующие (комплекты монтажных частей/запасные части, инструменты и принадлежности/техническая документация, сборочные элементы МТР/и т.д.) разных единиц (для отдельно поставляемых товаров) или комплектов МТР.

1.2.13. В случае, если МТР или его части поставляются в собранном виде, все болтовые соединения должны быть затянуты в соответствии с крутящим моментом, установленным нормативно-технической документацией для данного вида МТР.

1.2.14. Подготовка груза к транспортировке должна обеспечивать необходимую прочность упаковки груза при складировании (штабелировании) и погрузочно-разгрузочных работах, а также при воздействии нормативных динамических нагрузок, подлежащих учету на соответствующем виде транспорта в соответствии с ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

1.2.15. Должны быть обеспечены сохранность самого груза и транспортных средств на всем протяжении перевозки, экологическая безопасность, выполнение требований к размещению и креплению груза, действующих на соответствующем виде транспорта (правила перевозок железнодорожным, автомобильным, авиа и водным транспортом, утвержденные Министерством транспорта РФ и Правительством РФ).

1.2.16. Весь поступающий Товар должен иметь упаковку (тару), обеспечивающую защиту товара от механических повреждений, порчи и утери в процессе обращения продукции (транспортировка, погрузо-разгрузочные работы, хранение, реализация), от воздействия климатических факторов, а также обеспечивающую удобство погрузо-разгрузочных работ, транспортировки, складирования и крепления к транспортным

средствам.

1.2.17. Упаковка (тара) Товара, поставляемого в районы Крайнего севера и приравненные к ним местности, должна быть стойкой к постоянным возникновением ударов и колебаний вследствие транспортировки по автомобильным дорогам зимнего пользования, построенным и эксплуатируемым в рамках допустимых условий эксплуатации согласно ГОСТ Р 58948-2020: «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ И ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ». (с изменениями и дополнениями).

1.2.18. Упаковка (тара) Товара, поставляемого в районы Крайнего севера и приравненные к ним местности, должна обеспечивать возможность хранения Товара на открытых площадках, с учетом климатических условий заполярного круга (ветер до 25 м/с, снег, дождь), обеспечить защиту МТР от внешней среды плотным влагозащитающим материалом.

Таким образом необходимо предусмотреть условия хранения строго 1Л, 7 (Ж1), 8 (ОЖЗ), 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150.

Комплектующие/материалы в составе тары/грузовых мест/ящиков должны иметь идентичные условия хранения, установленные производителем, однозначно замаркированы и идентифицированы согласно упаковочному листу.

Количество позиций в упаковочном листе должно совпадать с фактическим количеством комплектуемых/материалов внутри тары/ящика/грузового места.

Место закрепления должно быть обозначено несмываемой краской с использованием трафарета «Документация здесь».

1.2.19. Для защиты Товара от ударных и вибрационных перегрузок, в зависимости от конструктивных особенностей Товара при размещении Товара внутри транспортной упаковки, должны применяться средства амортизации (прокладки из гофрированного картона, губчатой резины, пенопласта, спиральных пружин, войлока и др.), препятствующие прямому контакту Товара с упаковкой, а также отдельных единиц товара друг с другом.

1.2.20. Для исключения повреждений Товара и упаковки вследствие недопустимых перемещений Товара внутри упаковки, не обусловленных средствами амортизации должны применяться средства крепления и защиты от перемещения.

1.2.21. Используемые средства крепления и защиты от перемещения Товара внутри упаковки должны быть адекватны массогабаритным характеристикам товара и обеспечивать его надежную фиксацию, а также фиксацию его компонентов, и их защиту при движении в том числе, при поставке в районы Крайнего севера и приравненные к ним местности, с учетом дальнейшей транспортировки Покупателем по зимним автодорогам в рамках допустимых условий эксплуатации зимних автодорог согласно ГОСТ Р 58948-2020: «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ И ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ». (с изменениями и дополнениями) .

1.2.22. Упаковкой для большинства видов грузов являются ящики дощатые плотные согласно п.1.3. с защитой от атмосферных осадков и приспособлениями для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В случае если заводской упаковкой поставляемого оборудования являются гофра-коробки, термоусадочная пленка, и т.д. Поставщик перед транспортировкой должен упаковать их в дополнительно изготовленный ящик дощатый согласно п.1.3. с защитой от влаги и атмосферных осадков.

1.2.23. Поставщик несет ответственность за последствия, вызванные предоставлением недостоверных сведений о грузе и его свойствах, недостатками

Типовая форма

маркировки, тары и внутренней упаковки груза (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применением тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам, техническим условиям и рабочей документации на продукцию конкретного вида, в результате чего возникли обстоятельства, повлиявшие на безопасность транспортирования и сохранность перевозимого груза.

1.2.24. Для транспортировки оборудования применяют транспортную тару в виде ящиков дощатых (п.1.3.), ящиков металлических.

1.2.25. Допускается транспортировать без упаковки, не требующие защиты от механических повреждений и атмосферных осадков крупногабаритные запасные части и оборудование, транспортные средства, емкости, силовые трансформаторы, подстанции категории 1 (по ГОСТ 15150-69) при условии обеспечения их сохранности на всем протяжении перевозки и хранения. Сборные единицы и детали от данного оборудования упаковывают в ящики дощатые плотные п. 1.3. и выстилают водонепроницаемым материалом.

1.2.26. Грузы в транспортной таре массой брутто более 1 т, станки, оборудование, узлы и детали, предъявляемые к транспортированию без упаковки или с частичной защитой, для удобства выполнения грузовых операций и возможности крепления на транспортном средстве должны иметь приспособления (рымы, скобы, обухи, крюки, монтажные петли, строповочные отверстия) или места для застропки, или заводки гибких элементов крепления и ввода вил погрузчика. Эти места и устройства должны быть промаркированы и указаны в схемах строповки.

1.2.27. На всем крупногабаритном оборудовании, на оборудовании и машинах, транспортируемых без упаковки, должны быть отмечены центр тяжести, места строповки и крепления, масса нетто, а для грузов нестандартных форм в обязательном порядке должна прилагаться схема строповки по типу жестяной таблички с нанесенной на поверхность информацией, не смываемой краской.

1.2.28. В каждое тарное место в обязательном порядке вкладывается упаковочный лист с указанием перечня вложенных внутрь комплектующих/оборудования. Упаковочный лист на всех грузовых местах должен присутствовать как внутри, так и снаружи каждого грузового места. Упаковочный лист, размещаемый снаружи упаковочного места, помещается в непромокаемую герметичную упаковку и закрепляется согласно требованиям, указанным в п.1.1.7.2

На весь груз, который в транспортном положении будет являться крупногабаритным грузом в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2200 от 21.12.2020, должна быть нанесена контурная маркировка (светоотражающая лента), которая будет обозначать крайние точки груза.

1.2.29. Упаковочный лист должен содержать следующие данные:

- Дата и номер отправления вагона (контейнера, цистерны, платформы и пр.) – при наличии;
- Номер упаковки, ящика;
- Номер и дата Договора Поставки и приложения;
- Наименование Товара, модель (марка), согласно условиям договора поставки;
- Код материала SAP (номенклатурный номер), указанный в приложении к договору поставки;
- Количество единиц товара в упаковке (тарном месте);
- Вес брутто/нетто;
- Наименование Грузополучателя;
- Наименование, адрес и реквизиты изготовителя.

При поставке топливно-энергетических ресурсов, жидких материалов в цистернах, инертных и сыпучих материалов, металлопродукции в открытом подвижном

Типовая форма

составе/автотранспорте с открытым кузовом/платформой, упаковочный лист или иной товаросопроводительный документ помещается в непромокаемую упаковку (герметичный пакет) и закрепляется таким образом, чтобы обеспечивалась его сохранность при транспортировке.

1.2.30. Для транспортировки и хранения сухих сыпучих материалов (таких как цемент, песок, различных смесей, удобрений, гранулированного пластика, хим. продукции, пропантов всех фракций с покрытием и без), используют:

- Полипропиленовые/капроновые мягкие контейнеры разового использования (МКР) с грузоподъемными элементами (стропами), с оболочкой, 3-х и более слоев, согласованной с Покупателем вместимостью, а также укомплектованными внутренними полиэтиленовыми вкладышами и/или внешней оболочкой;

- Оболочка производится из капроновой или светостабилизированной полипропиленовой ткани с покрытием, устойчивым к воздействию УФ-лучей и возможной эксплуатацией в диапазоне температур от -60 С до +60 С;

- Полиэтиленовый вкладыш изготавливается из полиэтиленовой плёнки высокого давления толщиной не менее 80 мкм +/- 12% с повышенными физико-механическими характеристиками;

- МКР должен обеспечивать воздухо- и влагонепроницаемость, защищать продукцию от внешних загрязнений;

- МКР могут быть двух и четырехстропными, в зависимости необходимой грузоподъемности;

- МКР должны иметь коэффициент безопасности не менее 5:1;

- МКР должен иметь внешний карман для документов.

1.2.31. При поставке Товара в районы, не относящиеся к категории районов Крайнего Севера, при согласовании с Покупателем допускается отклонение от требований к упаковке (таре) Товара, указанных в настоящем Дополнительном соглашении.

1.2.32. Любые отступления от требований настоящего Дополнительного соглашения должны быть согласованы изготовителем (поставщиком) с Покупателем (Грузополучателем) заблаговременно до наступления момента отгрузки, при соблюдении условия сохранной доставки груза до места назначения и хранения его до истечения гарантийных обязательств Поставщика, предусмотренных условиями Договора поставки и спецификацией на отгрузку МТР. Решение о согласовании предлагаемой упаковки направляется Покупателем (Грузополучателем) в адрес изготовителя (поставщика) в письменном виде – по электронной почте или на бланке организации.

1.2.33. При поставке продукции, требующей особых условий хранения в части температур и влажности, согласовывать с Покупателем запланированные габаритные размеры и вес грузовых мест, для своевременной проработки возможности размещения в отапливаемые хранилища.

1.3. Требования к ящикам дощатым

1.3.1. Для прочности и контроля целостности упаковки, и его содержимого, ящики в обязательном порядке скрепляются поясами из стальной упаковочной ленты, прибитой гвоздями (рис. 2). Ленту прибивают гвоздями по торцам ящика с соединением концов внахлест. Лента должна прибиваться одновременно со сборкой ящика к каждой доске шириной до 150 мм одним гвоздем или скобой, шириной более 150 мм - двумя гвоздями или скобами. Лента может быть составлена из двух кусков. В случае прибивания гвоздями или скобами лента должна плотно прилегать к стенкам ящика. Допускается не плотность прилегания ленты не более 3 мм к одной-двум доскам

Типовая форма
каждого щита.



Рисунок 2. Пример ящика с поясом из стальной упаковочной ленты

1.3.2. С наружной или внутренней стороны крышку ящиков покрывают рубероидом марок РКК, РКП или РПП по ГОСТ 10923-93(рис. 3), полиэтиленовой пленкой марок М и Т толщиной не менее 0,3 мм по ГОСТ 10354-82, толем.



Рисунок 3. Пример ящика с рубероидом

1.3.3. Ящики должны быть выстланы водонепроницаемым материалом в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».

1.3.4. Оборудование и материалы, требующие обязательной защиты от влаги должны упаковываться в заваренный полиэтиленовый мешок с осушителем, с последующей укладкой в ящики.

1.3.5. Продукция в ящиках должна быть плотно уложена, при необходимости уплотнена упаковочным (прокладочным) материалом или надежно закреплена от перемещения крепежными деталями (распорки, бруски, бобышки и т.д.), или

Типовая форма

установлена на крепежных брусках, полозьях и закреплена болтами или шпильками. Не допускается возможность перемещения/смещения груза внутри тары.

1.3.6. Качество древесины деталей ящика должно соответствовать требованиям, указанным в данном разделе Дополнительного соглашения.

1.3.6.1. Доски обшивки, планки, детали каркаса, полозья, бруска дна и крышки должны быть обрезными.

1.3.6.2. Зазор между кромками досок в плотных ящиках должен быть не более 8 мм.

1.3.6.3. Наличие коры и обзола, трещин, загнивания, гнили, трухлявой гнили и плесени в дощатых ящиках не допускается.

1.3.6.4. В местах забивки гвоздей, скоб, сучки не допускаются.

1.3.6.5. Детали ящиков должны быть опилены под прямым углом.

1.3.6.6. Углы щитов и ящиков должны быть прямыми, а стороны - параллельными.

1.3.6.7. Отклонения от параллельности не должны превышать размеров предельных отклонений для внутренних размеров ящиков.

1.4. Контейнеры, в том числе невозвратные

1.4.1. Погрузка МТР в контейнеры осуществляется исходя из технических норм их погрузки, установленных федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, но не должна превышать грузоподъемность контейнеров согласно указанным на них трафаретам.

1.4.2. Размещение и крепление грузов в контейнерах осуществляются в соответствии с требованиями технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

1.4.3. Предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен таким образом, чтобы в процессе перевозки были обеспечены безопасность движения, сохранность груза и контейнеров.

1.4.4. Крепление грузов в контейнерах необходимо производить с применением распорных, упорных брусков, растяжек за имеющиеся в контейнере проушины.

1.4.5. Груз в контейнере должен размещаться симметрично его продольной и поперечной плоскостям симметрии.

1.4.6. Высота общего центра тяжести груза в контейнерах типоразмеров 1А, 1С и 1Д должна быть не более 1100 мм, в контейнерах типоразмеров 1АА и 1СС - не более 1180 мм

1.4.7. Масса груза должна распределяться равномерно по всей площади пола контейнера.

1.4.8. Смещение общего центра тяжести груза в продольном направлении в контейнерах типоразмеров 1А и 1АА должно быть не более 1200 мм, в контейнерах типоразмеров 1С и 1СС - не более 600 мм, в контейнерах типоразмера 1Д - не более 300 мм.

1.4.9. При необходимости загрузки контейнеров неоднородными грузами более тяжелые из них размещают в средней части контейнера или равномерно по всей площади пола, более легкие - в торцовых частях контейнера или поверх тяжелых грузов, если это возможно по условиям сохранности грузов и вместимости контейнера.

1.4.10. Груз должен быть закреплен соответственно от продольных или (и) поперечных перемещений.

1.4.11. При размещении в контейнере металла в слитках, проката сортового металла и металлических труб, листового металла; шифера, гипсокартонных плит; плит

Типовая форма

ДВП, ДСП, фанеры; цилиндрических грузов (например: барабанов, катушек), грузов, погруженных насыпью и навалом; а также грузов, имеющих выступающие части, могущие повредить стены и двери, торцовая стена и двери контейнера должны быть ограждены щитом на высоту погрузки в случаях, когда суммарная величина зазоров по длине или (и) по ширине контейнера между отдельными единицами груза и между ними и стенками контейнера превышает 200 мм. Щит должен состоять из двух стоек, устанавливаемых по углам контейнера, и горизонтальных досок, располагаемых вплотную друг к другу или с промежутками величиной не более ширины доски. Толщина стоек и горизонтальных досок щита должна быть не менее 40 мм.

1.4.12. Доски к стойкам прибивают гвоздями длиной не менее 80 мм, количеством не менее двух штук в каждое соединение. Щит устанавливают перпендикулярно продольной плоскости симметрии контейнера таким образом, чтобы горизонтальные доски щита входили в выемки гофров обеих боковых стен контейнера.

1.4.13. Допускается при погрузке фанеры, гипсокартонных плит, ДВП, ДСП и других листовых грузов вместо щитов ограждать торцовую стенку этими же грузами, установленными вертикально.

1.4.14. Допускается в качестве ограждения использовать связки и пачки из труб, сортового металла, метизов, лесоматериалов, цилиндрических и других грузов достаточной прочности, уложенных длинной стороной поперек контейнера.

1.4.15. Грузы размещают вплотную друг к другу и к торцовой стенке контейнера. Металлические, в том числе ровные, без выступов поверхности груза должны быть отделены прокладками от внутренних поверхностей контейнера.

1.4.16. Грузы цилиндрической формы (например: металлические барабаны, бидоны, рулоны металлической ленты) размещают в вертикальном положении в 1 - 3 яруса по высоте.

1.4.17. Каждую единицу груза нижнего яруса располагают на двух деревянных подкладках сечением не менее 40х100 мм, уложенных вдоль контейнера. Подкладки могут быть сплошными по всей длине контейнера или состоять из нескольких частей.

1.4.18. Груз во всех случаях должен быть отделен от продольных стенок контейнера прокладками из плотного картона, древесно-слоистого пластика (твердого оргалита), фанеры или досок.

1.4.19. Бочки с жидкостями и сухими грузами размещают в контейнерах на торец. Бочки с жидкостями устанавливают обязательно пробками вверх. Пробки должны быть плотно загнаны в отверстия и не выступать над поверхностью днища. Способ размещения бочек в контейнерах устанавливается в зависимости от их размеров и количества.

1.4.20. При погрузке в несколько ярусов по высоте в каждом ярусе должны быть установлены однотипные по размерам бочки. Между ярусами устанавливают деревянные прокладки таким образом, чтобы каждая бочка второго и последующих ярусов была установлена с опорой на две прокладки. Размеры прокладок устанавливает грузоотправитель исходя из размеров бочек и их массы.

1.4.21. При погрузке контейнеров необходимо учитывать требования п. 1.2.9 данного методического документа.

1.5. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке отдельных видов продукции

1.5.1. В целях контроля бережного обращения с Товаром во время погрузо-разгрузочных операций и при транспортировке, по усмотрению Поставщика на упаковку Товара устанавливаются одноразовые индикаторы бережного обращения: номерной индикатор удара/номерной индикатор наклона груза и/или индикатор

Типовая форма

контроля температуры (при наличии ограничений по температуре транспортировки и хранения) при отправке:

- Компьютерной техники и другой электроники;
- Лабораторного, медицинского, фотографического и других видов хрупкого оборудования;
- Изделий из стекла, оптических приборов.

1.5.2. Трубная продукция, изготовленная по ГОСТ, включая ГОСТ 10705-80 [8], ГОСТ 10692-2015 [9] и по условиям Договора поставки с условным диаметром свыше 159 до 250 мм включительно:

- должна быть прочно увязана в пакеты. Масса одного пакета не должна превышать 5 тн.

- Пакеты должны быть увязаны не менее чем в трех местах стальной лентой сечением (1,2-1,8)х30 мм. Места увязки должны располагаться равномерно по длине пакета. Концы ленты при обвязке соединяют с помощью замков, двойного точечного сварного шва, или другим методом, обеспечивающим плотную увязку. Увязочный материал не является приспособлением для строповки.

- Пакеты труб должны быть снабжены специальными текстильными хомутами, обеспечивающими безопасность строповки при погрузо-разгрузочных работах.

1.5.2.1. При упаковке и транспортировании трубной продукции должны применяться требования, изложенные в разделах 1.3 «Упаковка» и 1.4. «Транспортирование» ГОСТ 10692-2015, а также требования, изложенные в данном Дополнительном соглашении.

1.5.2.2. При поставке трубной продукции железнодорожным транспортом, свободное пространство в полувагоне должно заполняться деревянными распорками, исключающими продольное смещение груза.

1.5.2.3. В целях снижения действия атмосферной коррозии при транспортировании и хранении трубной продукции, завод-изготовитель в обязательном порядке должен устанавливать на торцах трубной продукции вентилируемые предохранительные элементы (заглушки) закрытого типа. Исключено применение не вентилируемых заглушек на торцах труб.

1.5.2.4. Дополнительные требования, подлежащие исполнению, указаны в ГОСТ 10705-80 [8].

1.5.2.5. Для трубы с покрытием Заводская маркировка дублируется на внутренней поверхности трубы.

1.5.2.6. Для обетонированной трубы Транспортная маркировка наносится на внутреннюю поверхность трубы на противоположной стороне относительно заводской маркировки и должна содержать:

- Номенклатурный код изделия;
- Наименование МТР согласно условиям Договора поставки;
- Наименование Поставщика;
- Номер Договора и приложения;
- ГОСТ/ТУ изделия;
- зав. номер;
- массу трубы;
- длину трубы

1.5.3. Запорно-регулирующая арматура (ЗРА):

1.5.3.1. В случае поставки запорно-регулирующей арматуры в комплекте с электроприводами, запорная арматура должна поставляться в собранном виде, в деревянном сплошном ящике согласно п.1.3;

Типовая форма

1.5.3.2. В случае отгрузки арматуры с демонтированным приводом, привод и арматура должны быть упакованы в одном деревянном сплошном ящике согласно п.1.1.3, применение обрешётчатого ящика, древесно-стружечных плит, фанеры не допустимо.

1.5.3.3. Упаковка (деревянный ящик) должна обеспечивать безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ при помощи универсальных грузозахватных приспособлений, исключающих риски повреждения товара.

1.5.3.4. Перед упаковкой ЗРА (вентили, задвижки, заслонки, затворы, клапаны, колонки, краны, отсекатели скважин, узлы дренажные, арматура фонтанная и др.) должна быть подвергнута консервации по ГОСТ 9.014.78.

1.5.3.5. Если ЗРА поставляется с комплектом фланцев, метизов, запасных частей и комплектующих они должны поставляться одним грузоместом, раздельная поставка не допустима.

1.5.3.6. ЗРА должны поставляться скомплектованные и упакованные согласно паспорта (комплектовочной ведомости) на изделие.

1.5.3.7. В случае поставки в одном ящике более одного комплекта ЗРА, комплекты МТР внутри грузового места размещают отдельно друг от друга, разделяя перегородками.

1.5.3.8. Вся информация, нанесенная на ярлык и упаковочный лист должна полностью соответствовать информации содержащейся в товарно-сопроводительной документации.

1.5.4. Электротехническое оборудование

1.5.4.1. Для электротехнического оборудования необходимо использовать следующие типы внутренней упаковки:

- ВУ-IIIА - упаковка с применением чехла из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм и осушителя (влагопоглотителя);

- ВУ-III - для защиты от проникания атмосферных осадков, аэрозолей, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли, песка, предотвращения развития плесневых грибов и ограничения проникания к изделию газов и водяных паров. Осуществляется упаковыванием (с применением осушителя) в футляры или пленочные чехлы из полимерных материалов;

- ВУ-IIIБ - усиленная по сравнению с ВУ-IIIА упаковка (усиление достигается путем применения двойного чехла или утолщения материала чехла или применением менее газо- и паропроницаемых чехлов, футляров, пеналов) с применением осушителя.

1.5.4.2. Транспортная тара предназначается для защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия механических и климатических факторов и для удобства погрузо-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а так же крепления к транспортным средствам.

1.5.4.3. Дополнительные требования, подлежащие исполнению для электротехнического оборудования, указаны в ГОСТ 23216-78.

1.5.5. Сэндвич панели:

1.5.5.1. Панели должны быть уложены в пакеты массой не более 5,0 т, высотой не более 1,5 м. Между панелями по всей их длине укладываются пенополистирольные прокладки толщиной не менее 5 мм для стеновых и не менее 40 мм для кровельных панелей. Каждая упаковка панелей должна быть стянута полиэстеровыми лентами и защищена двойным чехлом из водостойкой полиэтиленовой пленки толщиной от 0,15 мм, образующей прочный и герметичный транспортный пакет, предохраняющий от воздействий окружающей среды.

Типовая форма

1.5.5.2. Пакеты с панелями дополнительно укладываются в деревянные контейнеры решетчатого типа (рис. 4). Размеры контейнеров зависят от типа и размеров панелей.



Рисунок 4. Пример упаковки стеновых панелей

1.5.5.3. Упаковка (деревянный ящик), должна обеспечивать безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ при помощи универсальных грузозахватных приспособлений исключающих риски повреждения товара.

1.5.6. Нефтепогружное оборудование

1.5.6.1. С учетом удаленности складских площадок конечного получателя, неоднократных перегрузов в процессе доставки до места монтажа, Поставщик обеспечивает упаковку нефтепогружного оборудования в тару, имеющую необходимую жесткость и прочность конструкции (деревянные ящики), а так же исключающую риск механических повреждений изделий и комплектующих, вследствие ударных и изгибающих нагрузок при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным, авиатранспортом и выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

1.5.6.2. Упаковка (деревянный ящик), должна обеспечивать безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ при помощи универсальных грузозахватных приспособлений исключающих риски повреждения МТР.

1.5.7. Микропроцессорное оборудование контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА), автоматизации, электрооборудование:

1.5.7.1. Для указанного Товара использовать следующие типы внутренней упаковки:

1.5.7.2. Соответствующая категории ВУ-IIIБ, ВУ-IV (3.3.2.1) ГОСТ 23216-78; Транспортная тара предназначается для защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия механических и климатических факторов и для удобства погрузо-разгрузочных работ, транспортирования, складирования, а так же крепления к транспортным средствам.

1.5.7.3. Компьютеры, телевизионная, видео, аудио аппаратура, электрооборудование, контрольно-измерительные приборы и любая другая электронная техника упаковывается в плотные дощатые ящики п.1.3 высланные водонепроницаемым материалом, со всех сторон закрывается проставками из пенополистирола низкой плотности или равнозначным материалом. Ящик должен быть

Типовая форма

упакован таким образом, чтобы избежать усадки заполнителя, первоначально заполняющего весь объем тары. Ящики изготавливаются с учетом требований п.1.3 настоящего методического документа.

1.5.7.4. Дополнительные требования, подлежащие исполнению, указаны для изделий электротехнических в ГОСТ 23216-78.

1.5.8.Metalloпродукция

1.5.8.1. Сортной, фасонной, калиброванной, холодноотянутой прокат, проволоку и круглый прокат со специальной отделкой поверхности размерами поперечного сечения (толщина, диаметр, сторона квадрата, наибольший размер для фасонных профилей) увязывают в пачки (Рис. 5), мотки или связки мотков. Гнутые профили увязывают в пачки.



Рисунок 5. Примеры упаковки металлопродукции

1.5.8.2. Поперечное сечение пачек сортной, фасонной, калиброванной проката, проволоки и круглого проката со специальной отделкой поверхности, гнутых профилей в зависимости от размеров и формы поперечного сечения должно приближаться к кругу, прямоугольнику или шестиугольнику.

1.5.8.3. При упаковке металлопродукции мерной длины торцы пачки должны быть выравнены с одной стороны, выступающие концы с другой стороны не должны превышать предельных отклонений по длине, установленных в нормативной документации (НД) на прокат конкретных видов.

1.5.8.4. Не допускается поставка разной номенклатуры металлопроката (марка стали, размеры, типы покрытий, прочности, класс точности и т.д.) в одной упаковке.

1.5.8.5. При упаковке сортной и фасонной проката применяют проволоку или катанку диаметром от 5 до 8 мм в два-три оборота или в две-три нитки с плотной укруткой. Свободные концы проволоки после закрутки не должны быть более 150 мм. Концы обвязок проволоки пригибают к поверхности связки или пачки.

1.5.8.6. Прутки в пачке должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2-3 м. Прутки длиной до 6 м включительно в пачке должны быть обвязаны не менее чем в двух местах.

1.5.8.7. Каждая пачка или связка должна состоять из проката одного наименования, типоразмера.

1.5.8.8. Листы увязывают в пачки (Рис. 6):

- листы и полосы в пачке должны быть прочно обвязаны в продольном и поперечном направлениях. в местах огибания обвязками обрезных кромок листов и полос укладывают прокладки.

- к пачкам листов снизу должны быть прикреплены специальные деревянные (металлические) бруссы или поддоны.

- для обвязки применяют металлическую ленту толщиной от 0,5 до 2,0 мм и шириной до 30 мм, катанку или проволоку диаметром до 8 мм. концы ленты при обвязке соединяют с помощью замков или двойного точечного сварного шва. укрутка

Типовая форма

концов катанки или проволоки должна быть прочной, не менее чем в два-три оборота.



Рисунок 6. Примеры увязки

1.5.8.9. При пакетировании металлопродукции следует применять несущие средства пакетирования с верхними точками захвата, либо конфигурацией пакетов и способами их размещения в транспортных средствах должны быть обеспечены застропка и отстропка без подъема, раздвигания и других операций. Отступление от этого правила допускается только по согласованию с оператором грузового терминала, куда направляется груз, при наличии на грузовом терминале специальных грузоподъемных средств (магнитов, манипуляторов и т.д.). Указание о возможности строповки за несущие обвязки и средства пакетирования должно быть маркировано на грузе и/или указано в перевозочных документах.

1.5.9. Металлоконструкции

1.5.9.1. Упаковку конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении.

1.5.9.2. В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование. Исключение составляют опоры трубопроводов, для которых следует применять ящики дощатые согласно п.1.3.



Рисунок 7. Пример пакетирования

1.5.9.3. Максимальные размеры пакетов и ящиков дощатых плотных должны соответствовать при перевозке железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом требованиям, установленным действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

1.5.9.4. Масса транспортного пакета должна быть не более 20 т, если иная масса не оговорена в заказе. При этом масса пакета более 20 т должна быть согласована между грузоотправителем и грузополучателем.

1.5.9.5. Масса средств пакетирования и ящиков дощатых должна быть минимально необходимой. Несущие и ненесущие элементы средств пакетирования следует рассчитывать по строительным нормам и правилам на проектирование

стальных конструкций с учетом массы с пакетированных конструкций, а также нагрузок, возникающих при погрузке, разгрузке и перевозке груза на транспортных средствах.

1.5.9.6. Несущие элементы средств пакетирования должны иметь устройства для строповки пакета и закрепления его на транспортных средствах.

1.5.9.7. При увязке и креплении металлоконструкций, в целях недопущения повреждения лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП), должен применяться прокладочный и подкладочный материал, исключающий соприкосновение металлоконструкций между собой, с элементами транспортного средства и материалом, применяемым для крепления груза (проволока, хомуты, стяжки и прочее).

1.5.9.8. Во избежание смещения металлоконструкций и повреждения их поверхности, упаковка должна производиться с учетом применения материалов с повышенным коэффициентом трения согласно ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

1.5.10. Теплоизоляционные материалы

1.5.10.1. При упаковывании теплоизоляционных материалов и изделий применяют полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82, полиэтиленовые мешки ГОСТ 17811-78 либо термоусадочную полиэтиленовую пленку для полной изоляции материалов от попадания влаги. Далее теплоизоляционные материалы в форме цилиндров и полуцилиндров сегментов из вспененного полистирола, а также матов из минерального волокна в обязательном порядке упаковывают в деревянные обрешетки по ГОСТ 12082-82 тип III¹ (рис. 8). При изготовлении обрешетки учитывают габариты грузового отсека тентованного полуприцепа, либо другого транспортного средства, привлекаемого к перевозке.

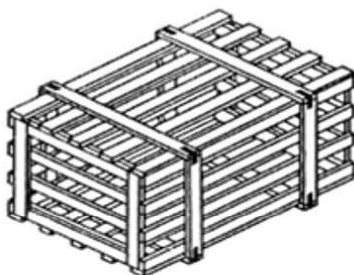


Рисунок 8. Пример упаковки теплоизоляционных материалов

1.5.10.2. Упаковки с пенополистирольными плитами типа «Плита СТИРЭКС-М-45-2400х600х50» перед отправкой грузополучателю укладывают в пакеты по 9-12 упаковок (три в ширину, до четырех в высоту). Пакеты со всех сторон обертывают упаковочной пленкой, обвязывают в двух местах шпагатом, диаметром не менее 16мм и пластиковой упаковочной лентой в 4 нити по всей длине пакета через равное расстояние (рис.9).



Рисунок 9. Пример упаковки пенополистирольных плит

¹ВАЖНО - тип III обрешетки щитовые изготавливаются, с торцовыми стенками, собранными на 4-х и более наружных или внутренних планках с величиной просвета не более 50%, обеспечивающие отсутствие свободного доступа к грузу.

1.5.10.3. После упаковки на каждый пакет в обязательном порядке крепиться упаковочный лист.

1.5.11. Фасонные изделия и соединительные детали трубопроводов

1.5.11.1. Транспортная упаковка МТР, поставляемых в климатические районы с холодным климатом и в труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002, отгрузка производится в ящиках или на поддонах, изготавливаемых по конструкторской документации производителя.

1.5.11.2. Приоритетной упаковкой являются плотные дощатые ящики п.6, которые должны быть покрыты или выстланы водонепроницаемым материалом, а для деталей Ду 15-400мм являются обязательными.

1.5.11.3. Детали незначительных размеров, отгружаемые в одной таре с крупногабаритными изделиями, для предотвращения недостачи упаковывают в дополнительную тару (ящики, мешки, связки) которые размещают в верхней части грузового места.



Рисунок 10. Пример упаковки фасонных изделий и соединительных деталей трубопроводов

1.5.11.4. Для продукции, требующей защиты только от механических повреждений (Ду 400-1200мм) детали допускается упаковывать в ящики решетчатого типа, а для крупногабаритных изделий на поддоны (рис.11).

1.5.11.5. Детали, уложенные на поддоны, закрепляют полипропиленовой или металлической лентой, с учетом обеспечения доступа (проведения осмотра) к индивидуальной маркировке МТР без нарушения целостности фиксирующих лент (маркировка наружу).

Типовая форма

1.5.11.6. Изделия с наружным антикоррозионным покрытием, гидрозащитной оболочкой должны упаковываться в специально разработанную на каждый вид изделий тару, исключающей перемещение изделий и повреждение покрытий ввремя ПРР и транспортировки, а также обеспечивающей защиту от ультрафиолетового излучения.

1.5.11.7. Механически обработанные кромки отводов должны быть защищены от повреждений транспортными заглушками.



Рисунок 11. Примеры упаковки продукции, требующей защиты только от механических повреждений

1.5.12. Железобетонные изделия

1.5.12.1. Изделия при транспортировании и хранении следует укладывать (устанавливать) способом (в штабели, кассеты, контейнеры и др.), указанным в стандарте (ТУ, ГОСТ) или в проектной документации на эти изделия.

1.5.12.2. Погрузо-разгрузочные работы с плитами дорожными и плитами перекрытий следует проводить только с использованием специализированных грузозахватных механизмов (траверс) для исключения повреждений (сколов).

1.5.12.3. Изделия при транспортировании и хранении следует опирать на инвентарные подкладки или опоры другого типа, а между рядами изделий в штабеле - на инвентарные прокладки прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения из дерева или других материалов, обеспечивающие сохранность изделий.

1.5.12.4. Толщина подкладок и прокладок должна соответствовать указанной в стандарте или в рабочей документации на изделия. При отсутствии в документации указаний эту толщину рекомендуется принимать с таким расчетом, чтобы она превышала максимальный проектный прогиб изделия и (или) размер выступающих деталей и монтажных петель не менее чем на 20 мм. В любом случае толщину подкладок и прокладок рекомендуется принимать не менее 30 мм.

1.5.12.5. Для изделий круглого поперечного сечения подкладки и прокладки должны иметь упоры против раскатывания.

1.5.12.6. При укладке изделий в штабели подкладки и прокладки по высоте штабеля следует располагать одну над другой. В штабель следует укладывать изделия одного типоразмера.

1.5.12.7. Расположение подкладок и прокладок по отношению к торцам изделий должно соответствовать установленному стандартами или рабочей документацией на эти изделия.

1.5.12.8. Изделия или отдельные их элементы, показатели качества которых

могут ухудшаться при попадании атмосферной влаги, должны быть защищены от увлажнения на период транспортирования и хранения.

1.5.12.9. Высота штабеля изделий должна быть не более установленной стандартом или рабочей документацией на эти изделия.

1.5.13. Блочное оборудование, блок-боксы, вагон-дома и здания мобильные

1.5.13.1. Поставщик формирует требования к упаковке и размещению оборудования и материалов внутри отсеков на период транспортировки.

1.5.13.2. Во избежание попадания внутрь блочного оборудования атмосферных осадков (снег, дождь) и их скопление в процессе хранения, и в целях защиты вложенных и смонтированных внутри оборудования комплектующих, Поставщик обеспечивает защиту оборудования путем герметизации: стыковых соединений, технологических отверстий, выходных/входных патрубков.

1.5.13.3. При подготовке блочного оборудования, блок-боксов, вагон-домов и зданий мобильных к транспортировке следует исключить размещение хрупких комплектующих без внешней упаковки и без жесткой фиксации на время транспортировки (пример: изоляторы всех типов, огнетушители, баллоны с герметиками и монтажной пеной, мебель и т.д.).

1.5.13.4. Необходимо исключить расположение упакованных комплектующих вплотную к материалам и конструкциям, имеющим острые края/границы/углы, для предупреждения возможных последующих повреждений и разрушений материалов в процессе транспортировки.

1.5.13.5. Перед транспортировкой необходимо произвести усиление крепления, увеличение точек фиксации, дополнительное транспортное крепление ограждающих конструкций в отсеках блок-бокса, вагон-дома или здания мобильного.

1.5.13.6. Крепление всех внутренних и внешних элементов конструкций должны быть спроектированы с учетом ударов и колебаний, возникающих вследствие транспортировки по автомобильным дорогам зимнего пользования, построенным и эксплуатируемым в рамках допустимых условий эксплуатации согласно ГОСТ Р 58948-2020: «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ И ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ».

1.5.13.7. В случае невозможности обеспечить надежную фиксацию в проектное положение внутренних конструкций блочного оборудования, блок-бокса, вагон-дома или здания мобильного с учетом транспортных нагрузок, допускается по согласованию с Покупателем, поставка части оборудования в упаковке, без монтажа в проектное положение, но с обязательной фиксацией такой упаковки, для предотвращения ее смещения и повреждения в ходе транспортировки.

1.5.14. Пропанты всех фракций, с покрытием и без покрытия:

1.5.14.1. Вид тары: Полипропиленовые (капроновые) контейнеры МКР с двумя грузоподъемными элементами (стропами), оболочка 3-х слойная и дополнительный полиэтиленовый вкладыш.

1.5.14.2. Вместимость; 1 тонна

1.5.14.3. Оболочка контейнера: 3-х слойная, производится из капроновой или светостабилизированной полипропиленовой ткани с покрытием, устойчивой к воздействию УФ-лучей и возможной эксплуатацией диапазоне температур от – 60 С до + 60 С.

1.5.14.4. Полиэтиленовый вкладыш изготавливается из полиэтиленовой пленки

Типовая форма

высокого давления толщиной 80-100 мкм с повышенными физико-механическими характеристиками.

1.5.14.5. Требования к упаковке; должна обеспечивать воздузо- и влагонепроницаемость; защищать продукт от влажности воздуха, внешних загрязнений; препятствовать утечке содержимого.

1.5.14.6. Допустимая рабочая нагрузка: от 500 до 1500 кг.

1.5.14.7. Конструкция контейнера: с 2 грузоподъемными элементами (стропами), с верхней сборкой и нижним разгрузочным люком.

1.5.14.8. Требования безопасности: Контейнеры МКР должны быть сертифицированы в соответствии со стандартом Европейской Ассоциации производителей МКР EFIBCA, иметь коэффициент безопасности не менее 5:1.

1.5.14.9. По согласованию допускается применение нижеприведенной тары:

1.5.14.9.1. Полипропиленовые (капроновые) контейнеры МКР с грузоподъемными элементами (стропами), оболочка 1-слойная Вместимость 1 тонна.

1.5.14.9.2. Оболочка контейнера: 1-слойная, производится из капроновой или светостабилизированной полипропиленовой ткани с покрытием, устойчивой к воздействию УФ-лучей и возможной эксплуатацией диапазоне температур от - 60 С до + 60 С.

1.5.14.9.3. Полиэтиленовый вкладыш изготавливается из полиэтиленовой пленки высокого давления толщиной 80 мкм +/- 12% с повышенными физико-механическими характеристиками.

1.5.14.9.4. Требования к упаковке: должна обеспечивать воздухо- и влагонепроницаемость; защищать продукт от влажности воздуха, внешних загрязнений; препятствовать утечке содержимого.

1.5.14.9.5. Допустимая рабочая нагрузка: от 500 до 1500 кг.

1.5.14.9.6. Конструкция контейнера: с грузоподъемными элементами (стропами), с верхней сборкой.

1.5.14.9.7. Требования безопасности: Контейнеры МКР должны иметь коэффициент безопасности не менее 5:1.

1.5.15. Соляная кислота, смесь кислот ингибированная (для удаленных месторождений)

1.5.15.1. Вид тары: Полимерные емкости с повышенными физико-механическими характеристиками, из материалов, стойких к кислотам, обеспечивающие безопасное хранение кислот.

1.5.15.2. Температурный режим эксплуатации: от - 60 С до + 60 С.

1.5.15.3. Размеры: в зависимости от объемов заявки на удаленное месторождение (для каждого месторождения – отдельная емкость).

1.5.15.4. Диаметр горловины: не менее 200 мм.

1.5.15.5. Требования к материалам, из которых изготовлена тара: гарантия отсутствия коррозии, ударопрочность, устойчивость к ультрафиолетовому воздействию, к агрессивной кислотной среде, изделие не должно изменять физические и химические свойства хранящихся в них веществ.

1.5.15.6. Требования к таре: 100% прочность и герметичность швов, способность выдерживать допустимые нагрузки, емкости должны герметично закрываться, обеспечивать электростатическую и пожарную безопасность. Обеспечение возможности при монтаже устанавливать емкость на бетонный пол или на перекрытия.

Типовая форма

1.5.15.7. Требования безопасности: производство тары должно осуществляться с соблюдением требований Правил безопасности Химически опасных производственных объектов (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 07.12.2020 №500)

ПОКУПАТЕЛЬ

_____ / Русалов Д.А.

ПОСТАВЩИК

_____ / Перепелкин В.С.

М.П.

Русалов Денис Александрович	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РОЛЛ ЭКС"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат a2ff2612fe3009d4e8c9c07019d2934 Владелец Русалов Денис Александрович Действителен с 26.03.2026 по 26.03.2027 Дата и время подписания 03.07.2026 11:38:54 GMT+06	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 3a5196f002cb4f687498192dd1e450bb1 Владелец Перепелкин Владимир Сергеевич Действителен с 14.04.2026 по 14.07.2027 Дата и время подписания 02.07.2026 17:14:20 GMT+06